



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Verfahrensrecht 02

Einführung in das steuerliche Verfahrensrecht

Teil II

5

Verfasser:

Andreas Pinter

Rechtsanwalt, Dipl.-Kaufmann

Prof. Dr. Oliver Zugmaier

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht



© Steuerrechts-Institut Knoll GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

ÜBERSICHT	1
I. BESTEUERUNGSVERFAHREN	2
1. Ermittlungsverfahren	2
1.1 Ermittlung von Besteuerungsgrundlagen	2
1.2 Außenprüfung	4
1.2.1 Prüfungsanordnung	4
1.2.2 Ermittlungen des Prüfers	5
1.2.3 Kontrollmitteilungen	5
1.2.4 Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen	5
1.2.5 Schlussbesprechung	6
1.2.6 Prüfungsbericht	6
2. Feststellungs- und Festsetzungsverfahren	7
2.1 Feststellungsverfahren	9
2.1.1 Einheitliche und gesonderte Feststellung von Einkünften	11
2.1.2 Feststellung sonstiger Besteuerungsgrundlagen	12
2.1.3 Bekanntgabe von einheitlichen und gesonderten Feststellungen	12
2.2 Festsetzungsverfahren	13
3. Erhebung	16
3.1 Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis	16
3.2 Schuldner der Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis	17
3.3 Entstehung von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis	17
3.4 Fälligkeit von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis	18
3.4.1 Leistungsgebot	18
3.4.2 Zeitpunkt der Fälligkeit	18
3.4.3 Hinausschieben der Fälligkeit	18
3.5 Säumniszuschläge	19
3.5.1 Voraussetzungen	19
3.5.2 Höhe des Säumniszuschlags	19
3.5.3 Schonfrist	20
3.5.4 Verfahren	20
3.6 Erlöschen von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis	20
3.6.1 Zahlung	21
3.6.2 Aufrechnung	21
3.6.3 Erlass	21
3.6.4 Zahlungsverjährung	21
3.7 Abrechnungsbescheide	21
4. Vollstreckung	22
4.1 Allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen	23
4.2 Besondere Vollstreckungsvoraussetzungen	24



5.	Haftung	24
5.1	Haftungsverfahren	26
5.1.1	Zuständigkeit	26
5.1.2	Haftungsbescheid	26
5.2	Zahlungsaufforderung	27
5.3	Haftungsgrund	27
II.	VORGEHEN GEGEN VERWALTUNGSAKTE	29
1.	Einspruch und Aussetzung der Vollziehung (AdV)	29
1.1	Zulässigkeit	30
1.1.1	Statthaftigkeit	30
1.1.2	Form	31
1.1.3	Frist	31
1.1.4	Beschwer	32
1.2	Begründetheit	33
1.3	Beendigung des Einspruchsverfahrens	34
1.4	Aussetzung der Vollziehung	34
2.	Korrekturverfahren	35
2.1	Bindungswirkung	35
2.2	Systematik der Korrekturvorschriften	36
2.2.1	Steuerbescheide (im engeren Sinn)	36
2.2.2	Steuerbescheiden gleichgestellte Bescheide	37
2.2.3	Sonstige Steuerverwaltungsakte	37
2.3	Übersicht über die Korrekturvorschriften	37
2.3.1	Berichtigung offenkundiger Unrichtigkeiten	38
2.3.2	Rücknahme und Widerruf von sonstigen Steuerverwaltungsakten	38
2.3.3	Änderung oder Aufhebung von Steuerbescheiden und gleichgestellten Bescheiden	38
2.4	Verjährung	38

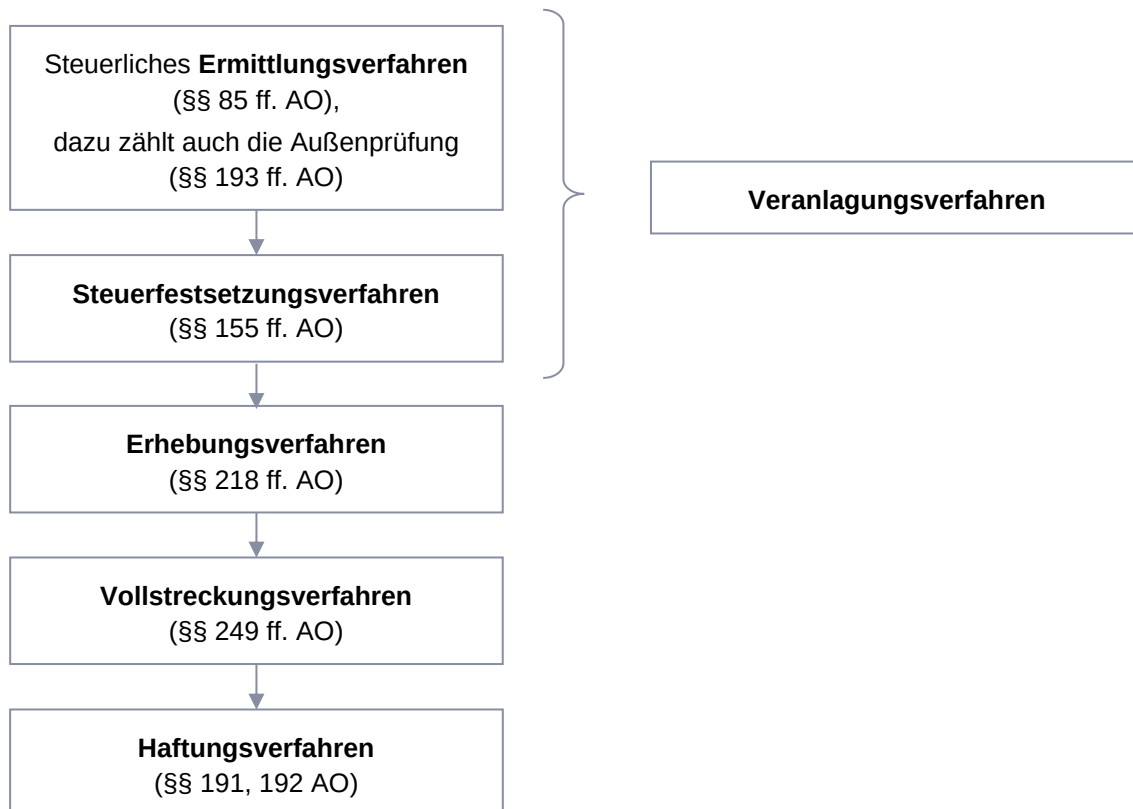
ÜBERSICHT

In der AO sind sowohl das Besteuerungsverfahren als auch verschiedene weitere Verfahren mit steuerlichem Bezug geregelt.

Beim **Besteuerungsverfahren** unterscheidet die AO mehrere **Abschnitte**: So sind das Ermittlungs-, Festsetzungs- und Erhebungsverfahren notwendige Bestandteile eines jeden Besteuerungsverfahrens. Daneben existiert noch der Verfahrensabschnitt Vollstreckungsverfahren, der im Besteuerungsverfahren nur bei Bedarf durchlaufen wird. In bestimmten Fallkonstellationen kommt das Haftungsverfahren hinzu, wenn das FA einen Dritten zur Bezahlung der Steuerschulden eines StPfl. heranziehen will. Zudem existiert das Straf- und Bußgeldverfahren als eigenständiges Verfahren.

Der StPfl. hat verschiedene Möglichkeiten, gegen Verwaltungsakte **vorzugehen**. Dies kann durch ein **Rechtsbehelfsverfahren** (Einspruch und ggf. finanzgerichtliche Verfahren), aber auch im Rahmen eines **Korrekturverfahrens** geschehen.

Das **Besteuerungsverfahren** (Teil I dieses Lehrbriefs) lässt sich somit wie folgt einteilen:



Das steuerliche Ermittlungsverfahren und das Steuerfestsetzungsverfahren werden zusammen auch als **Veranlagungsverfahren** bezeichnet.

Das **Vorgehen gegen Verwaltungsakte** (Teil II dieses Lehrbriefs) läuft hauptsächlich über folgende Verfahren:

1. **Korrekturverfahren** (§§ 129–131 AO, §§ 164, 165 AO, §§ 172 ff. AO)
2. **Rechtsbehelfsverfahren** (§§ 347 ff. AO)
3. **Finanzgerichtliche Verfahren** (FGO)

Das finanzgerichtliche Verfahren ist im Rahmen dieses Lehrbriefs ausgeklammert.



I. BESTEUERUNGSVERFAHREN

1. Ermittlungsverfahren

► Fall Friedhelm:

Aufgrund einer Erinnerung des FA zur Abgabe der Steuererklärung macht sich F an die Erstellung seiner ESt-Erklärung. Er macht dies recht widerwillig, da er nicht einsieht, hier dem FA auch noch zuzuarbeiten. Zudem erscheinen ihm die Vordrucke viel zu unübersichtlich. Er möchte daher die Daten, die ihm wichtig erscheinen, übersichtlich mit seinem Schreibprogramm anordnen und den Ausdruck dann so an das FA senden.



HINWEIS

Der Steuerpflichtige F wird uns auch in diesem Lehrbrief zum Verfahrensrecht begleiten. Grundsätzliche Informationen zu F und die bisherigen Ereignisse finden Sie im ersten Lehrbrief zum Verfahrensrecht. Um einen besseren Überblick über die einzelnen Geschehnisse zu behalten, finden Sie am Ende dieses Lehrbriefs einen **Zeitstrahl**, in dem alle wesentlichen Ereignisse enthalten sind. Einen solchen Zeitstrahl sollten Sie in komplexeren Klausursachverhalten ebenfalls anfertigen.

Um nicht zu viel Zeit durch das Erstellen eines solchen zeitlichen Ablaufs zu verlieren, muss schlussendlich nicht mehr darinstehen, als Sie hier im vorliegenden Zeitstrahl sehen.

1.1 Ermittlung von Besteuerungsgrundlagen

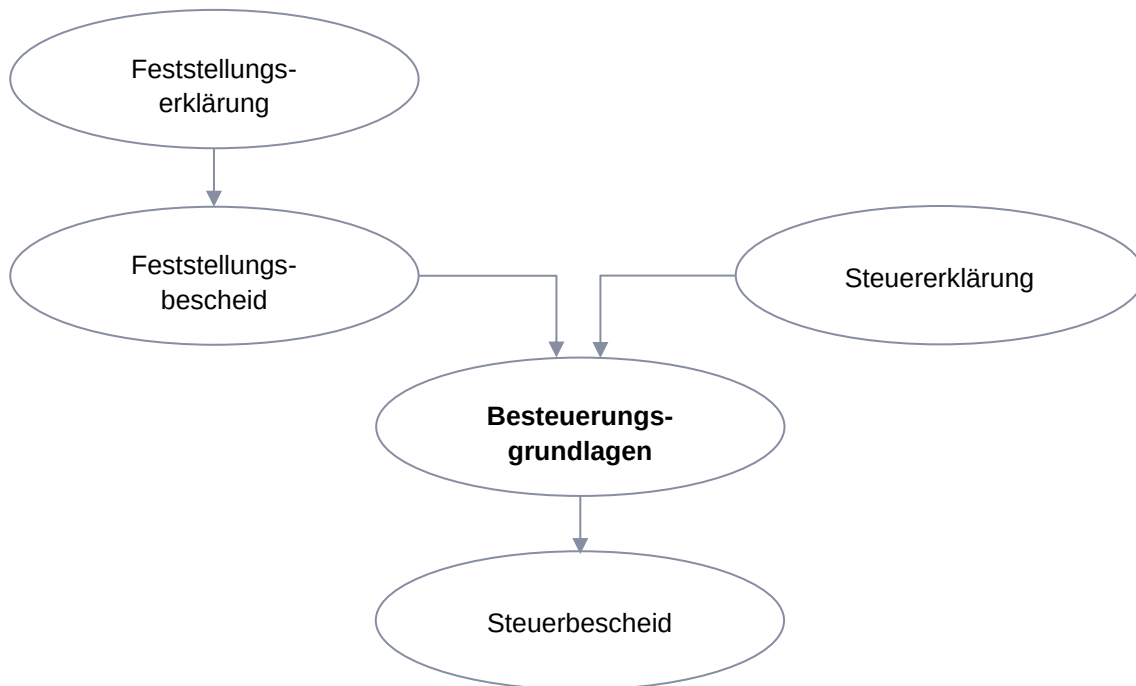
Das Besteuerungsverfahren wird regelmäßig von Amts wegen (= **Offizialmaxime**) begonnen (vgl. § 86 AO). Der Sachverhalt wird von Amts wegen aufgeklärt (= **Untersuchungsmaxime**), d.h. den Ablauf des Verfahrens bestimmt die Finanzbehörde nach §§ 88 ff. AO.

Allerdings ist die Finanzbehörde zumindest in Teilen auf Informationen durch den StPfl. angewiesen. Schließlich weiß die Finanzverwaltung nicht, welche Einnahmen und Ausgaben ein steuerpflichtiger Unternehmer im Laufe eines Jahres hatte. Daher trifft den StPfl. die Pflicht, bei der Ermittlung des Sachverhalts **mitzuwirken**, § 90 AO.

Das FA kann sich bei der Ermittlung steuerrelevanter Sachverhalte der in der AO genannten **Beweismittel** bedienen. Darunter das Auskunftsrecht (§ 93 AO), das Recht, Urkunden, die für die Besteuerung von Belang sind, einzusehen (§ 97 AO), das Recht, insbesondere die Geschäftsräume des StPfl. zu betreten (§ 99 AO) usw.

Die **Erklärungspflicht** wird zunächst durch die Abgabe einer Steuererklärung erfüllt. Steuererklärungen enthalten Wissenserklärungen (z.B. die Höhe der Einnahmen) und Willenserklärungen (Ausübung von Wahlrechten, z.B. § 26 Abs. 2 EStG). Eine Erklärungspflicht besteht, wenn dies **gesetzlich** bestimmt ist. Gesetzliche Pflichten ergeben sich etwa aus § 149 Abs. 1 Satz 1 AO i.V.m. § 25 Abs. 3 EStG und § 56 EStDV für die Einkommensteuer sowie aus § 149 Abs. 1 Satz 1 AO i.V.m. § 18 Abs. 1 und 3 UStG für die Umsatzsteuer.

Eine Erklärungspflicht besteht aber auch dann, wenn eine besondere **Aufforderung** durch die Finanzbehörde an den StPfl. nach § 149 Abs. 1 Satz 2 AO erfolgt. Dabei steht es im Ermessen des FA, wer zur Abgabe aufgefordert wird.



► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

F muss somit gem. § 149 Abs. 1 Satz 1 AO i.V.m. § 25 Abs. 3 EStG und § 56 EStDV eine Steuererklärung abgeben.

Steuererklärungen müssen – wenn nicht einer der Ausnahmefälle des § 150 Abs. 1 Satz 1 AO vorliegt – gem. § 87 AO i.V.m. § 150 Abs. 1 Satz 1 AO in deutscher Sprache nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck abgegeben werden. Damit muss nicht der Vordruck selbst verwendet werden, sondern es sind grundsätzlich auch eigene Gestaltungen zulässig, wenn sie mit den amtlichen Formularen übereinstimmen. Die Verwendung eigener „Formulare“ ist zulässig, wenn diese in Layout, Papierqualität und Abmessungen den amtlichen Vordrucken entsprechen. Der Vordruck muss insbesondere im Wortlaut, im Format und in der Seitenzahl sowie der Seitenfolge übereinstimmen und über mindestens 15 Jahre gut lesbar und haltbar sein.

► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

F dürfte grundsätzlich für seine ESt-Erklärung ein eigenes Formular erstellen, müsste dann aber die Gestaltungsvorgaben der Finanzverwaltung beachten. Allerdings hat er hier seine ESt-Erklärung ohnehin elektronisch zu übermitteln, s. § 25 Abs. 4 Satz 1 EStG, so dass weder das Einreichen der ausgefüllten Vordrucke noch das Einreichen selbsterstellter Formulare in Betracht kommt.

*Lässt sich ein Sachverhalt trotz ordnungsgemäßer Mitwirkung nicht aufklären, stellt sich die Frage, wen jeweils die Beweislast trifft und wer bei nicht möglicher Aufklärung/Beweisbarkeit eines Sachverhalts den Nachteil trägt. Hierzu sind die **Grundsätze der objektiven Feststellungslast** heranzuziehen.*

Danach trägt

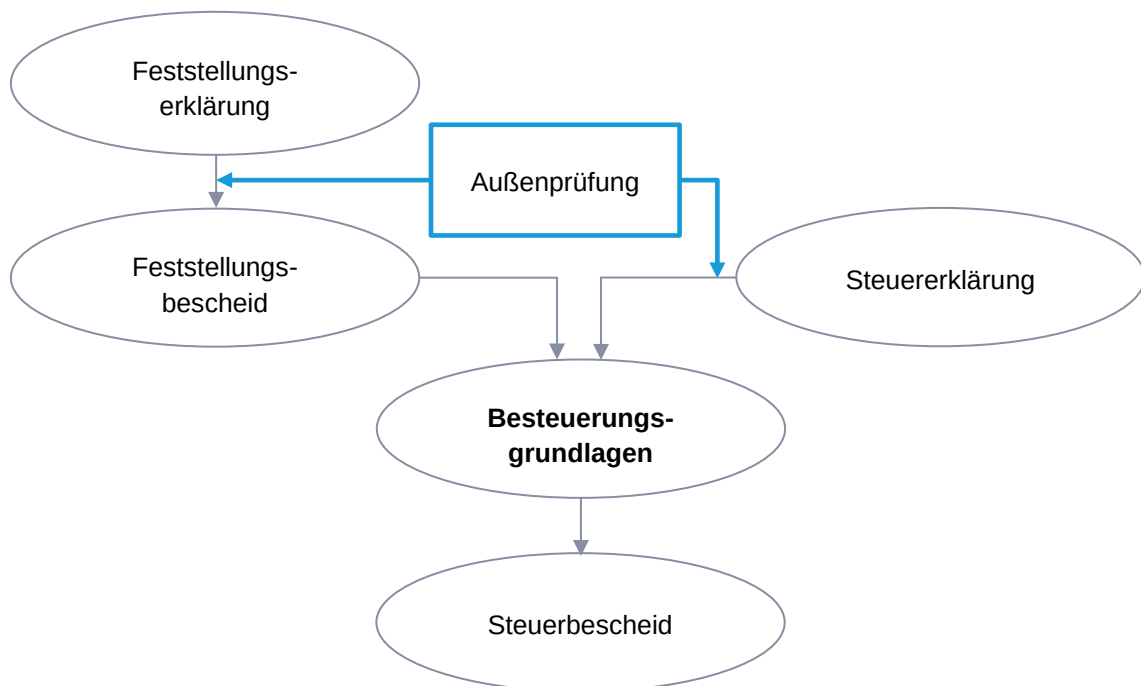
- die Finanzbehörde die Feststellungslast/Beweislast für steuerbegründende und steuererhöhende Tatsachen,
- der StPfl. die Feststellungslast/Beweislast für steueraufhebende und steuermindernde Tatsachen.

1.2 Außenprüfung

► Fortsetzung Fall Friedhelm:

Die Fine Trading KG hatte im Jahr 15 (Hinweis: bei den angeführten Jahreszahlen handelt es sich stets um fiktive Jahre) eine Prüfungsanordnung erhalten, nach der die Gewinnfeststellungen, die Umsatzsteuer sowie die Gewerbesteuer der Jahre 11 bis 13 geprüft werden sollten. Die Prüfung sollte am 1.9.15 beginnen und in den Geschäftsräumen der KG stattfinden. Nach Durchführung der Prüfung und Schlussbesprechung sendet der Prüfer den Betriebsprüfungsbericht an die KG sowie an das FA zur Auswertung. Der Komplementär der KG, Karl Kunstmann (K), ist mit einer Feststellung in Tz. 3 des Berichts nicht einverstanden und möchte dagegen vorgehen. Bei der Auswertung des Berichts ist der Veranlagungsbeamte bzgl. Tz. 5 anderer Ansicht als der Prüfer und wertet diese Feststellung daher zur Unzufriedenheit des Prüfers nicht aus.

Zur Aufklärung steuerrechtlich bedeutsamer Sachverhalte, nicht zuletzt auch um StPfl. vorbeugend zur Erfüllung ihrer Erklärungspflichten anzuhalten, räumt die AO den Finanzbehörden verschiedene Möglichkeiten ein, bei den StPfl. an Ort und Stelle **Steuerermittlungen** durchzuführen. Das weitaus wichtigste Instrument der Steuerverwaltung zur Nachprüfung steuerlich erheblicher Sachverhalte ist die **Außenprüfung** (§§ 193 ff. AO).



Wesentliche Einzelheiten der Außenprüfung sind geregelt in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die Betriebsprüfung (**Betriebsprüfungsordnung – BpO**, abgedruckt in Beck'sche Steuererlasse, Nr. 800, § 193/1).

1.2.1 Prüfungsanordnung

Nach § 196 AO bestimmt die zuständige Finanzbehörde den Umfang der Außenprüfung in einer schriftlich zu erlassenden **Prüfungsanordnung**. Diese ist ein Steuerverwaltungsakt (§ 118 AO), weil mit verbindlicher Wirkung die zu prüfenden Steuern und die Prüfungsjahre festgelegt werden. Will sich der Betroffene gegen die Prüfungsanordnung wenden, muss er gegen sie Einspruch einlegen (§ 347 AO). Werden mehrere Steuern und mehrere Jahre geprüft, so liegen entsprechend viele VAe – zusammengefasst in einer Verfügung – vor.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Prüfungsanordnung – v10175

► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

Die Anordnungen, dass die Gewinnfeststellungen, die Umsatzsteuer sowie die Gewerbesteuer der Jahre 11 bis 13 geprüft werden sollen, sind somit jeweils eigene VAe. Insgesamt handelt es sich dabei also um neun VAe.

Zu beachten ist, dass die Festsetzung des **Prüfungsbeginns** und des **Prüfungsorts** durch eigene Steuerverwaltungsakte erfolgt, gegen die Einspruch eingelegt werden kann (§ 118 AO, § 5 Abs. 4 BpO; AEAO zu § 196, Nr. 1).

Zum Ort der Außenprüfung vgl. § 6 BpO. Die Kanzlei des steuerlichen Vertreters scheidet danach als Prüfungsort regelmäßig aus; in der Praxis wird dennoch oft in der Kanzlei des steuerlichen Vertreters geprüft.

1.2.2 Ermittlungen des Prüfers

Der Prüfer hat nach § 199 Abs. 1 AO die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse, die für die Steuern von Bedeutung sind, **zugunsten wie zuungunsten** des Stpfl. zu ermitteln. Grundsätzlich gelten dabei auch die Vorschriften des **Steuerermittlungsverfahrens** (§§ 85 ff. AO).

Nach § 7 BpO ist die Prüfung auf das Wesentliche zu beschränken.

► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

Hier wurde mit der KG eine Personengesellschaft geprüft. Dabei ist nach § 194 Abs. 1 Satz 3 AO i. V.m. § 193 Abs. 1 AO regelmäßig die Gesellschaft als solche Subjekt der Außenprüfung. Allerdings werden die steuerlichen Verhältnisse der Gesellschafter insoweit geprüft, als diese Verhältnisse für die zu überprüfenden einheitlichen Feststellungen von Bedeutung sind (§ 194 Abs. 1 Satz 3 AO). Dies betrifft insbesondere Sonderbetriebseinnahmen und Sonderbetriebsausgaben im Sinne von § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Einer besonderen Prüfungsanordnung bedarf es nicht.

1.2.3 Kontrollmitteilungen

Ein wichtiges Instrument der Finanzbehörden im Rahmen der Außenprüfung ist das Recht, Kontrollmitteilungen zu erstellen (§ 194 Abs. 3 AO und § 9 BpO). Solche werden erstellt, wenn Feststellungen getroffen werden, die andere Stpfl. betreffen. Dabei ist § 102 AO zu beachten.

Kontrollmitteilungen sind keine Steuerverwaltungsakte, da sie keine unmittelbare Rechtswirkung nach außen haben (§ 118 AO). Sie können daher nicht mit Einspruch angefochten werden.

1.2.4 Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen

Die wichtigsten Pflichten sind in § 200 AO zusammengefasst. So hat der Stpfl. vor allem

- Auskünfte zu erteilen, wenn er keine Auskunftsperson benannt hat;
- Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere, insbesondere auch private Sparbücher, Bankauszüge usw. vorzulegen;
- dem Prüfer Zugang zu den Grundstücken und Betriebsräumen zu gewähren; hierin liegt kein Verstoß gegen das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung gem. Art. 13 GG. Allerdings darf der Prüfer die Räume nicht durchsuchen (Art. 13 Abs. 2 GG).



In diesem Zusammenhang wurde durch den neu eingefügten § 200a AO das sog. **qualifizierte Mitwirkungsverlangen** geschaffen. Dadurch soll der Steuerpflichtige angehalten werden, an einem zügigen Abschluss der Außenprüfung mitzuwirken. Bei einem qualifizierten Mitwirkungsverlangen nach § 200a Abs. 1 AO handelt es sich um einen **vollstreckbaren Verwaltungsakt** mit besonderen Rechtsfolgen für den Fall der Nichterfüllung. **Gegenstand** sind die Mitwirkungspflichten nach § 200 AO. Die Regelung des § 200a AO gilt aber gem. Art. 97 § 37 Abs. 2 EGAO erst für Steuern und Steuervergütungen, die **nach dem 31.12.2024** entstehen; für davor entstehende Steuern und Steuervergütungen gelten § 200a Abs. 1–3 und Abs. 6 AO, wenn hierfür nach dem 31.12.2024 eine Prüfungsanordnung nach § 196 AO bekanntgegeben wurde, Art. 97 § 37 Abs. 3 EGAO.

1.2.5 Schlussbesprechung

Im Anschluss an die Außenprüfung ist eine Schlussbesprechung durchzuführen, um strittig gebliebene Fragen zu klären (§ 201 Abs. 1 AO). Es handelt sich dabei um eine Ausprägung des rechtlichen Gehörs.

1.2.6 Prüfungsbericht

Das Ergebnis der Prüfung ist in einem (schriftlichen oder elektronischen) Bericht, dem Prüfungsbericht, zusammenzufassen (§ 202 AO und § 12 BpO). Nach § 202 Abs. 2 AO hat der StPfl. die Möglichkeit, einen Antrag auf Übersendung des Prüfungsberichts zu stellen.

Dieser Bericht ist **kein VA** (§ 118 AO), sondern eine finanzamtsinterne Mitteilung der Prüfungsfeststellungen durch die Betriebsprüfung an die für die Änderungsbescheide zuständigen Sachgebiete des FA. Der StPfl. kann sich daher erst mit dem förmlichen Rechtsbehelf des Einspruchs gegen die **Steueränderungsbescheide** wenden (§ 347 Abs. 1 AO).

► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

K konnte daher nicht gegen den Prüfungsbericht vorgehen. Er musste erst die Auswertung abwarten, also die Bekanntgabe der entsprechend geänderten Feststellungsbescheide für die KG.

Die Rechtsauffassung des Prüfers im Prüfungsbericht ist für die Veranlagungsstelle des FA nicht verbindlich. Gibt es unterschiedliche Auffassungen über die Rechtsauslegung zwischen dem Prüfer und dem Veranlagungsbeamten, der den Bericht auswertet, so ist dessen Meinung ausschlaggebend.

► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

Der Veranlagungsbeamte konnte somit, da er anderer Ansicht als der Prüfer war, die Feststellung in Tz. 5 nicht auswerten.

2. Feststellungs- und Festsetzungsverfahren

► Fortsetzung Fall Friedhelm:

Unter erheblichen Anstrengungen hat F schließlich seine Einkommensteuererklärung erstellt und am 20.10.15 abgegeben. Wenige Tage später, am 25.10.15, erhält F von K, dem Komplementär der Fine Trading KG, „zur Information“ folgenden Bescheid zugesendet:

Finanzamt Lübeck

23560 Lübeck, 15.10.15

Possehlstr. 4

Steuernummer 22/123/55566

Bescheid für 14

über die gesonderte und einheitliche
Feststellung

von Besteuerungsgrundlagen

Finanzamt Lübeck

Possehlstr. 4

23560 Lübeck

Fine Trading KG

St.-Annen-Straße 15

23552 Lübeck

Der Bescheid ergeht mit Wirkung für und gegen alle Feststellungsbeteiligten.

Feststellung der Besteuerungsgrundlagen

Die Besteuerungsgrundlagen für 14 werden für die an der vorbezeichneten Gesellschaft/Gemeinschaft Beteiligten wie folgt festgestellt:

	€
Einkünfte aus Gewerbebetrieb	18.000,00
Die Einkünfte setzen sich wie folgt zusammen:	
Laufende Einkünfte (nach Quote verteilt) 18.000	
Gewerbesteuermessbetrag der Gesellschaft	0,00
Für den Feststellungszeitraum tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer der Gesellschaft	0,00



Aufteilung der Besteuerungsgrundlagen

Die Verteilung erfolgt nach Bruchteilen

Die Besteuerungsgrundlagen werden für die an der vorbezeichneten Gesellschaft/Gemeinschaft Beteiligten wie folgt aufgeteilt:

Beteiligter (Ifd. Nr. 1)

Karl Kunstmann

Finanzamt Lübeck

St.-Annen-Straße 15

Identifikationsnummer: 34 568 999 123

23552 Lübeck

Art der Beteiligung: Komplementär

Verteilungsquote

ab 1.1.14 $\frac{1}{2}$

	€
Einkünfte aus Gewerbebetrieb	9.000,00
Die Einkünfte setzen sich wie folgt zusammen:	
Laufende Einkünfte (nach Quote verteilt) 9.000	
Gewerbesteuermessbetrag der Gesellschaft	0,00
Für den Feststellungszeitraum tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer der Gesellschaft	0,00

Beteiligter (Ifd. Nr. 2)

Marie Maler

Finanzamt Lübeck

Mengstraße 4

Identifikationsnummer: 56 789 111 234

23552 Lübeck

Art der Beteiligung: Kommanditist

Verteilungsquote

ab 1.1.14 $\frac{1}{4}$

	€
Einkünfte aus Gewerbebetrieb	4.500,00
Die Einkünfte setzen sich wie folgt zusammen:	
Laufende Einkünfte (nach Quote verteilt) 4.500	
Gewerbesteuermessbetrag der Gesellschaft	0,00
Für den Feststellungszeitraum tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer der Gesellschaft	0,00

Beteiligter (Ifd. Nr. 3)

Friedhelm von Kohlen und Reibach

Finanzamt Starnberg

Possenhofener Str. 5

Identifikationsnummer: 78 910 333 567

82319 Starnberg

Art der Beteiligung: Kommanditist

Verteilungsquote

ab 1.1.14 $\frac{1}{4}$

	€
Einkünfte aus Gewerbebetrieb	4.500,00
Die Einkünfte setzen sich wie folgt zusammen:	
Laufende Einkünfte (nach Quote verteilt) 4.500	
Gewerbesteuermessbetrag der Gesellschaft	0,00
Für den Feststellungszeitraum tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer der Gesellschaft	0,00

Die festgestellten Besteuerungsgrundlagen werden den Veranlagungen der Beteiligten zur Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer zugrunde gelegt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen kann mit dem Einspruch angefochten werden.

Zur Einlegung des Einspruchs ist der in § 352 AO benannte Personenkreis befugt.

Die Einsprüche sind bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstelle schriftlich oder elektronisch einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären.

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung durch eingeschriebenen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.

Bei der Zustellung mit Postzustellungsurkunde bzw. gegen Empfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung.

Hinweis: Soweit das Finanzamt diesem Bescheid Entscheidungen zugrunde gelegt hat, die in einem Grundlagenbescheid getroffen worden sind, kann der Bescheid nicht mit der Begründung angefochten werden, dass die im Grundlagenbescheid getroffenen Entscheidungen unzutreffend seien. Dieser Einwand kann nur gegen den Grundlagenbescheid erhoben werden.

Die in diesem Bescheid getroffenen Entscheidungen werden anderen Bescheiden (Folgebescheiden) zugrunde gelegt. Einwendungen gegen diese Entscheidungen können nur durch Einspruch gegen diesen Bescheid innerhalb der Einspruchsfrist geltend gemacht werden, nicht jedoch gegen den Folgebescheid.

Auch wenn gegen den Feststellungsbescheid Einspruch eingelegt wird, bleibt der Erlass eines Folgebescheids zulässig. Soweit die Vollziehung des Feststellungsbescheids ausgesetzt wird, wird auch die Vollziehung eines Folgebescheids ausgesetzt.

Dienstsiegel

* * *

Der Bescheid erging aufgrund der von K für die KG eingereichten Feststellungserklärung. F wundert sich wie jedes Jahr darüber, dass er nicht zumindest eine Ausfertigung des Bescheids vom FA bekommt. Zudem hat das FA ihn, den F, noch nie an die Abgabe einer Feststellungserklärung für die KG erinnert, während er schon öfters Erinnerungen an die Abgabe seiner Einkommensteuererklärung erhalten hat. Letztlich hält er den Aufwand eines zusätzlichen Verfahrens nur wegen der KG ohnehin für überflüssig.

2.1 Feststellungsverfahren

Nach § 157 Abs. 2 AO bildet die Feststellung von Besteuerungsgrundlagen einen mit Rechtsbehelfen nicht selbständig anfechtbaren Teil des Steuerbescheids. **Besteuerungsgrundlage** ist jeder konkrete Lebenssachverhalt, der auf die Höhe der Steuer Einfluss hat, § 199 Abs. 1 AO.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bedeutung der Feststellungsbescheide – v10125



1. *Besteuerungsgrundlagen eines ESt-Bescheids sind u.a. die Einkünfte aus den einzelnen Einkunftsarten, aber auch die mit den Einkunftsarten zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben (Werbungskosten und Betriebsausgaben), die Sonderausgaben, die außergewöhnlichen Belastungen, die Existenz von Kindern, der Familienstand eines StPfl.*
2. *Besteuerungsgrundlagen eines USt-Bescheids sind unter anderem jede Lieferung oder sonstige Leistung, jeder nichtsteuerbare oder steuerfreie Umsatz, Vorsteuern.*

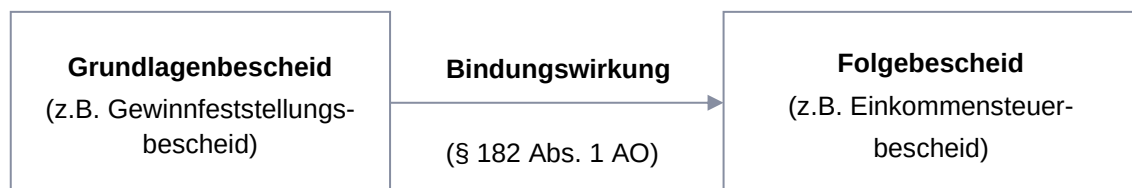
Alle diese Besteuerungsgrundlagen werden als unselbständige Teile der entsprechenden Steuerbescheide ermittelt.

Der Grundsatz der Unselbständigkeit von Besteuerungsgrundlagen gilt dann nicht, wenn **in einem Gesetz** ausdrücklich angeordnet ist, dass Besteuerungsgrundlagen **gesondert festzustellen** sind (vgl. § 157 Abs. 2 AO und § 179 Abs. 1 AO). Liegt eine solche gesetzliche Anordnung vor, so hat dies verfahrensrechtlich zwei wichtige Konsequenzen:

- Es wird ein eigenes Ermittlungsverfahren ausgelöst, das **Feststellungsverfahren**.
- Das Feststellungsverfahren endet mit einem eigenen StVA, dem **Feststellungsbescheid**.

Das Feststellungsverfahren hat nur Sinn, wenn die durch Feststellungsbescheid festgestellten Besteuerungsgrundlagen verbindlich in die Steuerbescheide eingehen werden. Letzteres ordnet § 182 Abs. 1 AO ausdrücklich an.

Die AO nennt daher die Feststellungsbescheide per gesetzlicher Definition **Grundlagenbescheide** (vgl. § 171 Abs. 10 Satz 1 AO) und die Bescheide, in die Feststellungsbescheide verbindlich eingehen, **Folgebescheide** (vgl. § 182 Abs. 1 AO).



Um diese Verbindlichkeit von Grundlagenbescheiden für Folgebescheide zu verwirklichen, enthält die AO zwei wichtige Bestimmungen (diese werden in den jeweiligen VerfR-Lehrbriefen dann im Detail besprochen):

- Ändert sich später ein Grundlagenbescheid, etwa weil ihn das FA korrigiert hat, so ist nach **§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO** der Folgebescheid so zu ändern, dass er der Änderung des Grundlagenbescheids Rechnung trägt.
- Ist ein Grundlagenbescheid nach Auffassung der Betroffenen rechtswidrig, so muss **dieser** durch Einspruch angegriffen werden (**§ 351 Abs. 2 AO**). Ein Betroffener kann also den Folgebescheid nicht erfolgreich mit der Begründung anfechten, der Grundlagenbescheid sei falsch.



HINWEIS

Sehen Sie sich unter diesem Gesichtspunkt nochmals die Rechtsbehelfsbelehrung des obigen Feststellungsbescheids an.

Im Übrigen bestimmt § 181 Abs. 1 AO, dass auf Feststellungsbescheide die **Vorschriften für Steuerbescheide** Anwendung finden.



KLAUSURHINWEIS

Daher beginnt etwa eine Prüfung der Korrektur eines Feststellungsbescheids immer mit einer kurzen Bemerkung zu § 181 Abs. 1 Satz 1 AO, um klarzustellen, dass die Verjährungs- und die Korrekturvorschriften, die für Steuerbescheide gelten, auch bei Feststellungsbescheiden anwendbar sind.

2.1.1 Einheitliche und gesonderte Feststellung von Einkünften

Nach § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO werden einkommen- und körperschaftsteuerpflichtige Einkünfte gesondert festgestellt, wenn an den Einkünften mehrere Personen beteiligt sind.

Für die gesonderte Feststellung ist das FA **zuständig**, in dessen Bezirk die Geschäftsleitung belegen ist.

Einheitlich und gesondert festgestellt werden die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit, Vermietung und Verpachtung und Kapitalvermögen. Nicht gesondert festgestellt werden Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, da nicht mehrere Personen an denselben Einkünften beteiligt sind.

► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

Die Einkünfte aus der Fine Trading KG sind somit nach § 179 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 AO, § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO gesondert und einheitlich festzustellen. K, M und F sind als Gesellschafter der KG Mitunternehmer i.S.d. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG und erzielen daher mit mehreren Personen einkommensteuerpflichtige Einkünfte aus einer gemeinschaftlichen Einkunftsquelle.

*Würden die für K, M und F zuständigen Wohnsitzfinanzämter die Einkünfte aus Gewerbebetrieb jeweils getrennt als unselbständige Besteuerungsgrundlagen (§ 157 Abs. 2 AO) ermitteln, so wäre es bei der Kompliziertheit des Steuerrechts möglich, dass jedes FA zu einem anderen Gesamtgewinn der Gesellschaft und damit zu unterschiedlichen Gewinnanteilen der Gesellschafter käme. Zudem müsste jedes einzelne Wohnsitz-FA diese Arbeit erledigen, während dies im Rahmen eines gesonderten Feststellungsverfahrens nur einmal erledigt werden muss. Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden, ordnen § 179 Abs. 1 AO und § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO an, dass die Einkünfte der Gesellschaft für alle Gesellschafter **einheitlich und gesondert** festgestellt werden müssen.*

Vor Erlass eines Feststellungsbescheids muss jedoch das zuständige FA die Besteuerungsgrundlagen kennen. Auch in Fällen der gesonderten Feststellungen besteht daher eine Pflicht der Betroffenen, Erklärungen – in diesem Fall **Feststellungserklärungen** – abzugeben. Die dazu Verpflichteten ergeben sich aus § 181 Abs. 2 AO.

► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

Erklärungspflichtig sind damit im vorliegenden Fall bei einer rechtsfähigen Personenvereinigung wie der KG (s. § 14a Abs. 2 Nr. 2 AO) vorrangig die Personenvereinigung selbst und nachrangig jeder Feststellungsbeteiligte, dem ein Anteil an den einkommensteuerpflichtigen oder körperschaftsteuerpflichtigen Einkünften zuzurechnen ist (§ 181 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Buchst. a AO).

Die Erklärungspflicht der Personenvereinigung wird erfüllt durch denjenigen, der die Personenvereinigung vertritt – dies ist bei der KG der Komplementär (vgl. § 161 Abs. 2 HGB i.V.m. § 116 HGB und § 124 HGB). Allerdings ist F Feststellungsbeteiligter, so dass auch er nachrangig erklärungsspflichtig ist. Bei mehreren Erklärungspflichtigen gilt jedoch: Hat ein Erklärungspflichtiger eine Feststellungserklärung abgegeben, sind andere Beteiligte insoweit von der Erklärungspflicht befreit (§ 181 Abs. 2 Satz 3 AO). Hier hatte die KG durch K die Feststellungserklärung bereits abgegeben, so dass F keine Erklärungspflicht mehr traf.

Nach § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b AO werden, wenn nicht § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO anwendbar ist, Einkünfte als besondere Besteuerungsgrundlagen unter folgenden Voraussetzungen festgestellt:

- Es muss sich um **Gewinneinkünfte** handeln (vgl. § 2 Abs. 2 Nr. 1 EStG), also um Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder freiberuflicher Tätigkeit. Davon nicht umfasst sind Einkünfte aus sonstiger selbständiger Tätigkeit i.S.v. § 18 Abs. 1 Nr. 3 EStG.
- Der **Wohnsitz** (§ 8 AO) oder der gewöhnliche Aufenthaltsort (§ 9 AO) des StPfl. muss **in einem anderen Finanzamtsbezirk** liegen als der jeweilige Betrieb.



2.1.2 Feststellung sonstiger Besteuerungsgrundlagen

Die Steuergesetze kennen noch eine Fülle von Vorschriften, die eine gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen vorsehen. Folgende Regelungen seien beispielhaft genannt:

2.1.2.1 Verlustabzug

Nach § 10d Abs. 4 EStG ist der nicht ausgeglichene Verlustvortrag eines Kalenderjahres gesondert festzustellen.

► Teillösung zu Fall Friedhelm:

K hat im Jahr 14 neben den Einkünften aus Gewerbebetrieb (hier der Gewinn aus der Fine Trading KG) noch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Er hat für 14 einen nicht ausgeglichenen Verlust aus Vermietungseinkünften in Höhe von ./. 12.000 €. Der verbleibende Verlustvortrag wird nach § 10d Abs. 4 EStG in einem Verlustfeststellungsbescheid gesondert festgestellt.

2.1.2.2 Steuermessbescheide

Nach § 184 Abs. 1 Satz 1 AO setzt das FA sowohl für die Gewerbesteuer (§ 14 GewStG) wie auch für die Grundsteuer (§ 13 GrStG) die Besteuerungsgrundlagen gesondert durch Steuermessbescheid fest. Durch diese Bescheide werden die Besteuerungsgrundlagen in eine Messzahl umgerechnet. Auf diese wendet die Gemeinde ihren jeweiligen Hebesatz an und erlässt den Gewerbe- bzw. den Grundsteuerbescheid.

Steuermessbescheide sind daher **Grundlagenbescheide**, Gewerbe- und Grundsteuerbescheide die entsprechenden **Folgebescheide**.

► Teillösung zu Fall Friedhelm:

Für die Fine Trading KG erlässt das FA daher neben dem Feststellungsbescheid noch einen Gewerbesteuermessbescheid. Aus dem Gewerbesteuermessbetrag wird dann die Stadt Lübeck die Gewerbesteuer berechnen und einen entsprechenden Gewerbesteuerbescheid erlassen.

2.1.3 Bekanntgabe von einheitlichen und gesonderten Feststellungen

Aus § 179 Abs. 2 AO folgt, dass sich Feststellungsbescheide an die Feststellungsbeteiligten (Inhaltsadressaten), aber nicht an die Gesellschaften oder Gemeinschaften richten (AEAO zu § 122, Nr. 2.5).

Bilden die Feststellungsbeteiligten eine rechtsfähige Personenvereinigung, sind alle Verwaltungsakte jedoch grundsätzlich der rechtsfähigen Personenvereinigung bekannt zu geben (§ 183 Abs. 1 Satz 1 AO). Es handelt sich hierbei um eine gesetzliche Bekanntgabe-Vertretung. Dies erfolgt nach den Regeln des § 183 AO (AEAO zu § 122, Nr. 2.5.2 ff.).

Damit der Feststellungsbescheid gegenüber allen Feststellungsbeteiligten wirksam wird, ist nach § 183 Abs. 1 Satz 2 AO der Hinweis erforderlich, dass die Bekanntgabe mit Wirkung für und gegen alle Feststellungsbeteiligten erfolgt ist.

Im Fall einer nicht rechtsfähigen Personenvereinigung (z.B. einer Erbengemeinschaft, § 14a Abs. 3 Nr. 3 AO) sind die Regelungen des § 183a AO zu beachten.

► Teillösung zu Fall Friedhelm:

*Der Feststellungsbescheid für die Fine Trading KG ist somit nach **§ 124 Abs. 1 AO** wirksam, wenn er keinen zur Nichtigkeit führenden Fehler i.S.d. § 125 Abs. 1 AO enthält und eine ordnungsgemäße Bekanntgabe erfolgt ist.*

*Anhaltspunkte für eine **Nichtigkeit i.S.d. § 125 Abs. 1 AO** sind nicht ersichtlich.*

*Die **Bekanntgabe** erfolgte **ordnungsgemäß gegenüber der KG** gem. § 183 Abs. 1 Satz 1 AO.*

Dem Erfordernis des **§ 183 Abs. 1 Satz 2 AO** hat das FA genügt, in dem es laut Sachverhalt im Bescheid darauf hingewiesen hat, dass die Bekanntgabe mit Wirkung für und gegen alle Feststellungsbeteiligten erfolgt.

Außerdem versendet das FA Lübeck an die **Wohnsitzfinanzämter** der Gesellschafter Abschriften dieses Bescheids (= Gewinnmitteilungen, finanzamtsintern als sog. „**Est-4B-Mitteilungen**“ bezeichnet), so dass die Gewinne der Gesellschafter in den Folgebescheiden berücksichtigt werden können (vgl. § 182 Abs. 1 AO). Gewinnmitteilungen sind keine VAe (§ 118 AO), da es an der Außenwirkung fehlt.

2.2 Festsetzungsverfahren

► Fortsetzung Fall Friedhelm:

Am 16.2.16 erhält F von dem für ihn zuständigen FA folgenden Bescheid (ohne Solidaritätszuschlag, der aus Vereinfachungsgründen außen vor bleibt):

Finanzamt Starnberg

82319 Starnberg, 14.2.16

Schloßbergstr. 12

IdNr. 12 345 678 101

Steuernummer 161/267/23232

Bescheid für 14

über Einkommensteuer

Finanzamt Starnberg

Postfach 1209, 82317 Starnberg

Herrn

Friedhelm von Kohlen und Reibach

Possenhofener Str. 5

82319 Starnberg

Festsetzung

Art der Steuerfestsetzung:

Der Bescheid ist nach § 165 Abs. 1 Satz 2 AO teilweise vorläufig.

festgesetzt werden in Euro ...

ab Steuerabzug vom Lohn ...

verbleibende Steuer ...

Einkommensteuer	Verspätungszuschlag
32.000	90
20.000	
12.000	90

Abrechnung (Stichtag 6.2.16)

Abzurechnen sind ...

bereits getilgt ...

mithin sind zu wenig entrichtet ...

Bitte zahlen Sie spätestens am 18.3.16 ...

Einkommensteuer	Verspätungszuschlag
12.000	90
0	0
12.000	90
12.000	90

Beträge in EUR

Negative Beträge sind durch ein Minuszeichen gekennzeichnet.



Besteuerungsgrundlagen

Berechnung des zu versteuernden Einkommens

insgesamt		
Einkünfte aus Gewerbebetrieb		4.500
Einkünfte aus selbständiger Arbeit		21.000
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit		
Bruttoarbeitslohn:	81.000	
ab Arbeitnehmer-Pauschbetrag	<u>1.000</u>	
Einkünfte	80.000	80.000
Summe der Einkünfte		105.500
Gesamtbetrag der Einkünfte		105.500
Abziehbare Sonderausgaben		10.000
Einkommen/zu versteuerndes Einkommen		95.500

Berechnung der Steuer

zu versteuern nach der Grundtabelle	95.500	32.000
festzusetzende Einkommensteuer		32.000

Verspätungszuschlag

Zuschlag wegen verspäteter/Nichtabgabe der Einkommensteuererklärung (§ 152 AO)	90
--	----

Erläuterungen zur Festsetzung

...

(insbes. Darstellung der Katalog-Vorläufigkeiten gem. § 165 Abs. 1 Satz 2 AO)

Rechtsbehelfsbelehrung

(...)

Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung

Bitte zahlen Sie unbar, möglichst durch Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto des Finanzamtes (Konten des Finanzamtes siehe erste Seite unten).

Vergessen Sie nicht, bei jeder Zahlung die Steuernummer, die Steuerart und den Zeitraum anzugeben, für den Sie die Steuer entrichten.

Wenn Sie die Steuern nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages zahlen, ist für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des rückständigen Steuerbetrages zu entrichten. Falls Vollstreckungsmaßnahmen ergriffen werden müssen, entstehen dafür außerdem Kosten.

Bei Überweisung oder Einzahlung auf ein Konto des Finanzamtes (Finanzkasse) gilt die Zahlung an dem Tag als wirksam geleistet, an dem der Betrag dem Finanzamt (Finanzkasse) gutgeschrieben wird.

Dienstsiegel

* * *

► **Aufgabe:**

Lesen Sie den Bescheid aufmerksam und stellen Sie fest, welche StVAe das FA darin erlassen hat.

► **Lösung:**

Das FA Starnberg hat – äußerlich verbunden in einer Verfügung – folgende VAe erlassen:

- ESt-Festsetzung 14
- Anrechnung der vorausgezählten Lohnsteuer (§ 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG)
- Festsetzung eines Verspätungszuschlags
- Leistungsgebote

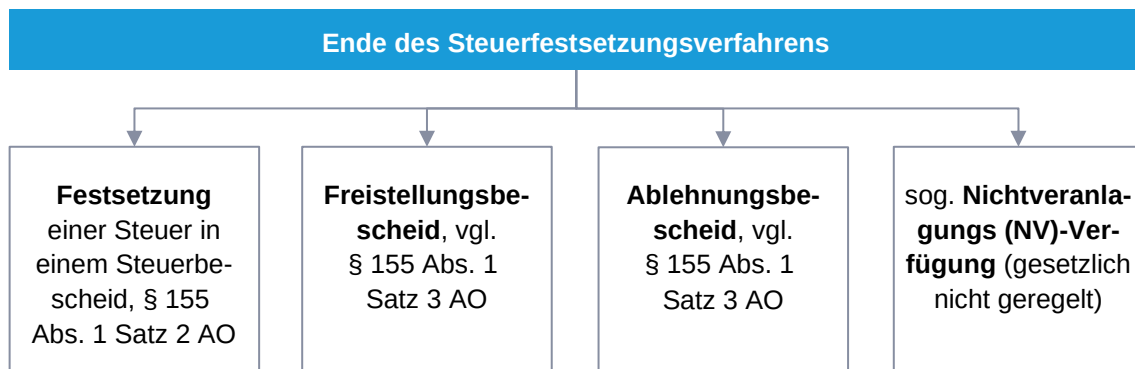
Im Einzelnen:

Die **Festsetzung** der Steuerschuld 14 in Höhe von 32.000 € ist ein Steuerbescheid (§ 155 Abs. 1 Satz 1 AO).

In dem Bescheid für 14 kommt nun ein weiterer StVA hinzu, nämlich die **Verrechnung der Vorauszahlungen** von 20.000 € mit der geschuldeten ESt in Höhe von 32.000 € nach § 36 Abs. 2 Nr. 1 EStG. Nach ständiger Rechtsprechung des BFH handelt es sich hier um einen Steuerverwaltungsakt i.S.v. § 118 AO, der dem Stpfl. verbindlich bestätigt, inwieweit seine Steuerschuld inzwischen getilgt ist. Dieser VA ist bereits Teil des Erhebungsverfahrens (§§ 218 ff. AO), vgl. AEAO zu § 218, Nr. 3. Da durch diese VAe keine Steuer festgesetzt wird, handelt es sich nicht um einen Steuerbescheid. Man nennt diesen StVA „Anrechnungsverfügung“.

Der **Verspätungszuschlag** stellt eine steuerliche Nebenleistung (§ 3 Abs. 4 AO) dar, die grundsätzlich mit der jeweiligen Steuerfestsetzung zu verbinden ist (§ 152 Abs. 11 Satz 1 AO).

Schließlich enthielt der Bescheid des FA noch einen weiteren Steuerverwaltungsakt, nämlich die Anordnung, die geschuldete ESt 14 bis 18.3.16 zu bezahlen. Man spricht hier von einem **Leistungsgebot** (§ 254 Abs. 1 AO). Auch dieses ist ein VA im Sinne von § 118 AO, allerdings **kein** Steuerbescheid, da durch das Leistungsgebot keine Steuer festgesetzt wird.



Im Einzelnen:

- Im Allgemeinen wird das Steuerfestsetzungsverfahren durch die Bekanntgabe eines Steuerbescheids abgeschlossen. Im **Steuerbescheid** wird gem. § 155 Abs. 1 AO die Steuer festgesetzt. Dies geschieht im sog. **Tenor**. Der Tenor eines Steuerbescheids ist sein Entscheidungssatz (Entscheidungsformel). Die **Bestandteile** dieses Entscheidungssatzes zählt § 157 Abs. 1 Satz 2 AO auf: Bezeichnung der festgesetzten Steuer nach Art und Betrag und Angabe des Steuerschuldners.
- Der Tenor hat erhebliche Bedeutung: Nur er wird bestandskräftig. Die Besteuerungsgrundlagen eines Steuerbescheids (s. obiger Bescheid) werden dagegen grundsätzlich nicht bestandskräftig, § 157 Abs. 2 AO. Nur ausnahmsweise werden auch (einheitlich und) gesondert festgestellte Besteuerungsgrundlagen bestandskräftig, § 157 Abs. 2 AO i.V.m. §§ 179, 180 AO. Deshalb gehören sie bei Feststellungsbescheiden zum Tenor.



- Da nur der Tenor eines Steuerbescheids in **Bestandskraft** erwächst, kann der StPfl. auch nur durch diesen i.S.d. § 350 AO (bzw. § 40 Abs. 2 FGO) beschwert (bzw. in seinen Rechten verletzt) sein. Eine Anfechtung wegen einer fehlerhaften Begründung, die sich auf den Tenor nicht auswirkt, ist daher grundsätzlich nicht möglich!
- Der **Freistellungsbescheid** ist die verbindliche Feststellung der Finanzbehörde gegenüber dem StPfl., dass insgesamt oder teilweise keine Steuer geschuldet wird.
- Im **Ablehnungsbescheid** wird ein von einem Beteiligten gestellter Antrag auf Besteuerung abgelehnt.
- Die **NV-Verfügung** ist die Feststellung der Finanzbehörde, dass eine Veranlagung nicht durchgeführt wird. Sie ist in der AO nicht geregelt. Die NV-Verfügung ist kein Steuerverwaltungsakt, sondern lediglich ein verwaltungsinterner Abschluss des Verfahrens, durch den aktenkundig gemacht wird, dass die Voraussetzungen für eine Veranlagung nicht vorliegen. Wenn die NV-Verfügung dem StPfl. bekannt gegeben wird, ist dies entweder als Freistellungsbescheid oder – nach einem vorherigen Antrag – als Ablehnungsbescheid zu deuten.

3. Erhebung

► Fortsetzung Fall Friedhelm:

F überweist den Betrag von 12.100 € am 22.3.16, so dass das Geld am 23.3.16 beim FA eingeht. Wenig später erhält er vom FA eine Mitteilung, dass er noch 120 € Säumniszuschlag entrichten solle. F hält das für ausgesprochen kleinlich und möchte mit einem Einspruch dagegen vorgehen. Schließlich wurde ihm bereits ein Verspätungszuschlag „aufgebürdet“, so dass ein weiterer Zuschlag ohnehin nicht in Betracht komme.

Zudem fragt er sich, ob er den Betrag von 12.100 € überhaupt bereits hätte bezahlen müssen. Denn er hatte am 16.3.16 einen Einspruch gegen den Steuerbescheid eingelegt, da er in seinen Unterlagen noch eine Rechnung gefunden hatte, die im Rahmen seiner selbständigen Tätigkeit als Betriebsausgabe zu berücksichtigen sei.

Das **Erhebungsverfahren** dient der Verwirklichung der Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis.

Nach § 218 Abs. 1 AO ist die Festsetzung regelmäßig Voraussetzung für die Verwirklichung von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis.

Damit werden Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis grundsätzlich in zwei Stufen geltend gemacht:

1. Zunächst wird der Anspruch, der aus der Verwirklichung eines gesetzlichen Tatbestands entstanden ist, durch VA (insbes. durch Steuerbescheid) **festgesetzt** (Festsetzungsverfahren, s.o.).
2. Sodann erfolgt die **Erfüllung** dieses Anspruchs im Rahmen des Erhebungsverfahrens.

3.1 Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis

Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis sind Geldleistungsansprüche, die sich aus steuerrechtlichen Vorschriften ergeben. Sie sind in § 37 AO aufgezählt. Darunter fallen im Einzelnen:

■ Steueranspruch

Es handelt sich hierbei um Steueransprüche, die durch Steuerbescheide, gegebenenfalls auch Vorauszahlungsbescheide, festzusetzen sind (§ 155 Abs. 1 AO).

■ Steuererstattungsanspruch

Zu Steuererstattungsansprüchen kommt es vor allem, wenn der StPfl. mehr Steuern bezahlt hat, als ihm nach den Steuergesetzen auferlegt waren (§ 37 Abs. 2 AO).

■ **Steuervergütungsanspruch**

Während ein Erstattungsanspruch entsteht, wenn der Stpfl. mehr Steuern bezahlt hat, als er hätte zahlen müssen, kommt es zu Steuervergütungen, wenn ein Stpfl. aus anderen Gründen eine gesetzlich vorgesehene Prämie (z.B. Wohnungsbauprämie) oder Zulage ausbezahlt bekommt. Ein wichtiger Anwendungsfall ist die Vorsteuer nach § 15 UStG, sofern sie die Umsatzsteuer übersteigt.

■ **Haftungsanspruch**

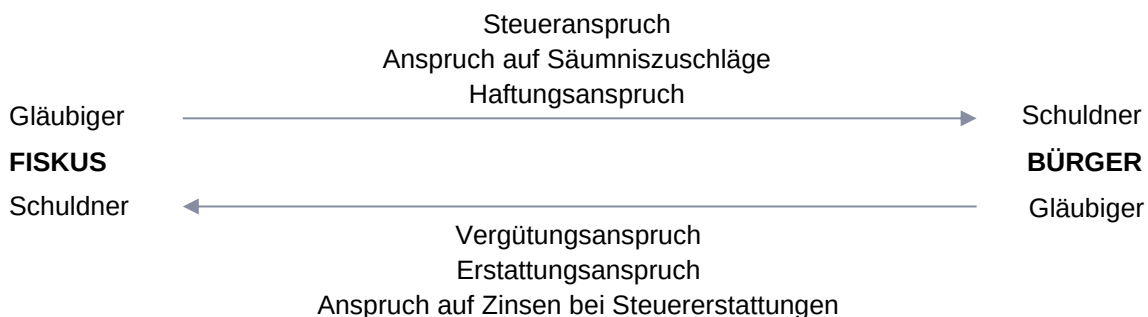
Zu den Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis zählen alle Haftungsansprüche, gleichgültig, ob sie ihre Grundlage in Steuergesetzen finden (z.B. §§ 69 ff. AO) oder in anderen Gesetzen (z.B. § 25 HGB).

■ **Ansprüche auf steuerliche Nebenleistungen**

Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis sind auch Ansprüche auf steuerliche Nebenleistungen. Diese sind in § 3 Abs. 4 AO aufgezählt.

3.2 Schuldner der Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis

Bei den unterschiedlichen Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis ist zumeist der Fiskus (Staat) der Gläubiger und der Bürger der Schuldner ist. Im Einzelfall kann es jedoch auch umgekehrt sein.



3.3 Entstehung von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis

Es ist folgerichtig, dass Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis erst dann festgesetzt werden können, wenn sie entstanden sind. § 38 AO enthält die grundsätzliche Regelung zur Entstehung. Danach entsteht ein Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis dann, wenn der gesetzliche Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.

Diese Vorschrift hat vor allem Bedeutung, wenn in Einzelsteuergesetzen keine Sonderregelungen getroffen sind. Im Allgemeinen finden sich Vorschriften zur Entstehung in Einzelsteuergesetzen wie z.B. in § 36 Abs. 1 EStG (Jahreseinkommensteuer) oder in § 13 Abs. 1 UStG.

Die Entstehung von Ansprüchen auf steuerliche Nebenleistungen richtet sich nach § 38 AO.

► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

Das FA setzte mit Bescheid vom 14.2.16 die Einkommensteuer sowie einen Verspätungszuschlag in Höhe von 100 € fest.

Die **Einkommensteuer** war nach § 36 Abs. 1 EStG mit Ablauf des Veranlagungszeitraums, also des Jahres 14, entstanden.

Da F seine Steuererklärung zu spät abgegeben hatte, konnte das FA gem. § 152 Abs. 1 AO einen **Verspätungszuschlag** festsetzen. Es lag in seinem pflichtgemäßen Ermessen (§ 5 AO), ob es dies tut (ein Ermessen besteht gem. § 152 Abs. 2 Nr. 1 AO erst dann nicht mehr,



wenn die Steuererklärung erst nach Ablauf von 14 Monaten¹ nach Ablauf des Kalenderjahrs eingereicht wird; dies war hier jedoch nicht der Fall – F hatte die Erklärung am 25.10.15 eingereicht). Aus diesem Grunde ist der Tatbestand, an den das Gesetz die Leistungspflicht „Verspätungszuschlag“ knüpft, erst verwirklicht (vgl. § 38 AO), wenn das FA den Zuschlag tatsächlich festsetzt.

3.4 Fälligkeit von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis

Von der Entstehung eines Anspruchs ist seine Fälligkeit zu unterscheiden. Fällig ist der Anspruch erst, wenn der Gläubiger die Geldleistung fordern kann. Dies setzt voraus, dass

- der Anspruch entstanden ist,
- durch VA festgesetzt wurde,
- der Geldbetrag für einen bestimmten Tag, den Fälligkeitstag, angefordert worden ist.

3.4.1 Leistungsgebot

Die Aufforderung, den festgesetzten Geldbetrag an einem bestimmten Tag zu bezahlen, nennt § 254 Abs. 1 AO das **Leistungsgebot**. Dieses ist ein **eigener VA** (§ 118 AO).

3.4.2 Zeitpunkt der Fälligkeit

Nach § 220 Abs. 1 AO richtet sich die Fälligkeit nach den Vorschriften der **Einzelsteuergesetze** (z.B. § 36 Abs. 4 Satz 1 EStG oder § 18 Abs. 4 UStG). Fehlt es an einer besonderen gesetzlichen Regelung, so wird ausnahmsweise der Anspruch mit seiner Entstehung fällig (§ 220 Abs. 2 AO).

► Teillösung zu Fall Friedhelm:

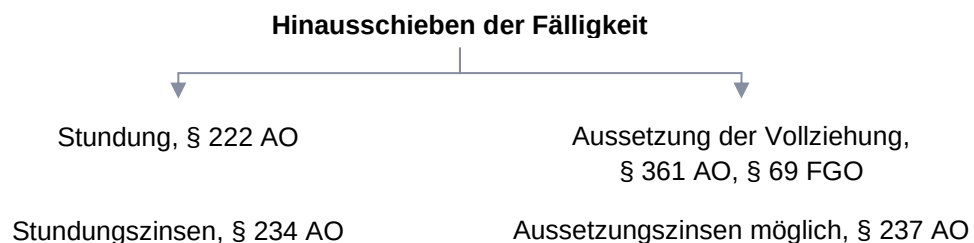
Die **Abschlusszahlung** i.H.v. 12.000 €, die F zu leisten hat, ist nach § 36 Abs. 4 Satz 1 EStG einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig, hier also – wie im Leistungsgebot richtigerweise genannt – am 18.3.16.

Da der **Verspätungszuschlag** zusammen mit der Steuer festgesetzt wird (§ 152 Abs. 11 Satz 1 AO), hat das FA – wie in solchen Fällen üblich – für den Zuschlag dieselbe Fälligkeit wie für die Steuer bestimmt (§ 220 Abs. 2 Satz 1 AO).

3.4.3 Hinausschieben der Fälligkeit

Durch zwei Maßnahmen des FA kann die Fälligkeit hinausgeschoben werden, nämlich durch

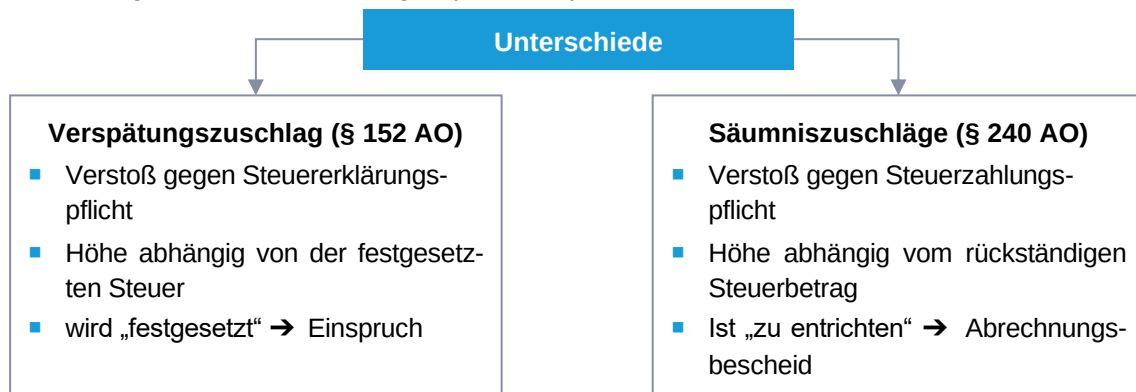
- Stundung oder durch
- Aussetzung der Vollziehung (dies ist allerdings strittig).



¹ Zu beachten sind bei der Festsetzung von Verspätungszuschlägen ggf. pandemiebedingte Verlängerungen von Erklärungsfristen.

3.5 Säumniszuschläge

Die wichtigste Folge, die sich ergibt, wenn Steuern bei Fälligkeit nicht bezahlt werden, ist die Entstehung von Säumniszuschlägen (§ 240 AO).



► Teillösung zu Fall Friedhelm:

Damit ist erkennbar, dass Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge eine ganz andere Zielrichtung haben. Verspätungszuschläge sollen den StPfl. dazu anhalten, seine Steuererklärungen fristgerecht einzureichen. Säumniszuschläge hingegen fallen an, wenn eine bereits festgesetzte Steuer nicht bei Fälligkeit gezahlt wird. Insofern können Säumniszuschläge und Verspätungszuschläge – wie hier bei F – nebeneinanderstehen (s. aber § 240 Abs. 1 Satz 3 AO).

3.5.1 Voraussetzungen

Säumniszuschläge fallen nur an, wenn **Steuern, zurückzuzahlende Steuervergütungen** oder **Haftungsansprüche bezüglich Steuern** bei Fälligkeit nicht bezahlt werden.

Bei allen anderen verspäteten Zahlungen von Geldleistungsansprüchen, insbesondere bei **steuerlichen Nebenleistungen** (§ 240 Abs. 2 AO), können **keine Säumniszuschläge** erhoben werden.

Die Entstehung von Säumniszuschlägen ist unabhängig davon, ob die Säumnis des Zahlungspflichtigen schuldhaft war.

3.5.2 Höhe des Säumniszuschlags

Nach § 240 Abs. 1 Satz 1 AO beträgt der Säumniszuschlag für jeden angefangenen Monat der Säumnis 1 % des rückständigen Steuerbetrags, d.h. 12 % pro Jahr. Dieser ist auf den nächsten durch 50 € teilbaren Betrag abzurunden.

► Teillösung zu Fall Friedhelm:

F sollte gem. den Leistungsgeboten im Bescheid für 14 bis zum 18.3.16 einen Betrag von 12.100 € entrichten.

Davon entfallen allerdings 100 € auf den Verspätungszuschlag. Säumniszuschläge entstehen gem. § 240 Abs. 2 AO nicht bei steuerlichen Nebenleistungen. Da F die ESt bei Fälligkeit nicht bezahlt hat, sind jedoch Säumniszuschläge nach § 240 Abs. 1 AO angefallen. Die Frist für den ersten Monat beginnt mit Ablauf des 18.3. (§ 108 Abs. 1 AO, § 187 Abs. 1 BGB) und endet mit Ablauf des 18.4. (§ 108 Abs. 1 AO, § 188 Abs. 2 BGB). Bei Zahlung am 23.3. ist damit ein Säumniszuschlag für einen Monat angefallen. Der zu zahlende Steuerbetrag liegt bei 12.000 €, davon 1 % ergibt einen Säumniszuschlag von 120 € (§ 240 Abs. 1 Satz 1 AO).

3.5.3 Schonfrist

Der Säumniszuschlag ist entstanden, wenn die Steuer bei Fälligkeit nicht bezahlt worden ist. Gem. § 240 Abs. 3 AO wird der Säumniszuschlag nicht erhoben, wenn die Steuer innerhalb einer Frist von drei Tagen nach Fälligkeit **durch Überweisung** entrichtet wird. Man spricht von der so genannten **Schonfrist**.

► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

Hier hat F den geschuldeten Betrag überwiesen (§ 224 Abs. 2 Nr. 2 AO). Wegen der nicht vorhersehbaren Überweisungszeiten bei Sparkassen und Banken hat es der Gesetzgeber in diesen Fällen bei der Schonfrist belassen (§ 240 Abs. 3 AO). Die dreitägige Frist begann mit Ablauf des 18.3.16 zu laufen (§ 108 Abs. 1 AO i.V.m. § 187 Abs. 1 BGB) und endete mit Ablauf des 21.3.16. F hat damit verspätet gezahlt.

3.5.4 Verfahren

Säumniszuschläge werden nicht festgesetzt. Sie werden im Rahmen der Anmahnung von anderen Steuerrückständen oder durch Zusendung des Kontoauszugs angefordert. Bezüglich der Säumniszuschläge für die zu vollstreckenden Steuern bedarf es vor der Vollstreckung keines Leistungsgebots (§ 254 Abs. 2 AO).

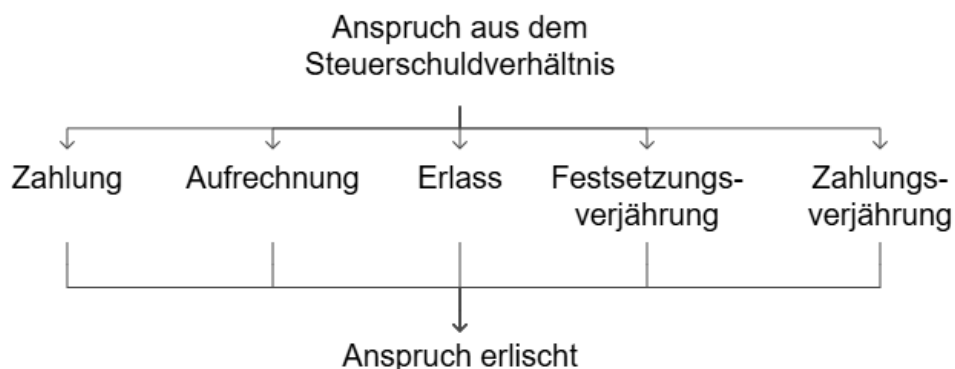
► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

F konnte somit gegen die Säumniszuschläge nicht mittels Einspruchs vorgehen, da es sich um keine Festsetzung und daher nicht um einen VA handelt. Für ein Vorgehen müsste er zunächst einen Abrechnungsbescheid gem. § 218 Abs. 2 AO beantragen (s.u. zum Abrechnungsbescheid). Dieser ist VA und damit mittels Einspruchs anfechtbar.

3.6 Erlöschen von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis

Nach § 47 AO erlöschen Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis insbesondere durch

- Zahlung,
- Aufrechnung,
- Erlass,
- Festsetzungsverjährung,
- Zahlungsverjährung.



3.6.1 Zahlung

Gemäß § 224 AO erlischt ein Anspruch, wenn die Zahlung erfolgt ist. Dies gilt auch dann, wenn ein Dritter bezahlt hat (vgl. § 48 Abs. 1 AO).

3.6.2 Aufrechnung

Für die Aufrechnung mit Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis sowie für die Aufrechnung gegen diese Ansprüche gelten die Vorschriften des bürgerlichen Rechts (§ 226 Abs. 1 AO). Dies bedeutet, dass die Aufrechnung, soweit § 226 AO keine Besonderheiten vorsieht, nach den §§ 387 ff. BGB zu behandeln ist.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Aufrechnung – v10180

Von der Aufrechnung durch einseitige Willenserklärung ist der **Aufrechnungs- oder Verrechnungsvertrag** zu unterscheiden. FA und StPfl. bleibt es unbenommen, auch wenn die Aufrechnungslage nicht gegeben ist, durch eine Vereinbarung die gegenseitigen Ansprüche zu verrechnen. Solche Verrechnungsverträge sind in der Praxis häufig. Sie erfolgen oft durch **Umbuchungen** des FA, denen der StPfl., wenn er sich gegen die Umbuchung nicht wendet, durch **schlüssiges Handeln** zustimmt. Auch sie führen zum Erlöschen der einander gegenüberstehenden Ansprüche (AEAO zu § 226, Nr. 5) – siehe das Wort „insbesondere“ in § 47 AO.

3.6.3 Erlass

Erlass eines Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis im Erhebungsverfahren bedeutet nach § 227 AO, dass der Fiskus nach Festsetzung der Steuer oder der steuerlichen Nebenleistung auf diesen Anspruch verzichtet.

3.6.4 Zahlungsverjährung

Wie sich aus § 47 AO und § 232 AO ergibt, führt die Zahlungsverjährung zum Erlöschen des Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis. Gem. § 228 Satz 1 AO unterliegen **alle** Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis i.S.v. § 37 AO der Zahlungsverjährung.

3.7 Abrechnungsbescheide

Grundlage für die **Verwirklichung** von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis sind die VAe, mit denen diese Ansprüche festgesetzt wurden (§ 218 Abs. 1 AO). Nur bei Säumniszuschlägen genügt die Verwirklichung des Tatbestands des § 240 Abs. 1 AO.

Kommt es zum Streit zwischen dem Betroffenen und der Finanzbehörde über die **Verwirklichung** (nicht Festsetzung) dieser Ansprüche, so hat die Finanzbehörde nach § 218 Abs. 2 AO durch **Abrechnungsbescheid** zu entscheiden. Hinzuweisen ist darauf, dass sich Streitigkeiten dieser Art, wie sich schon aus der Überschrift vor § 218 AO ergibt, immer im Erhebungsverfahren, aber niemals im Festsetzungsverfahren abspielen.



4. Vollstreckung

► Fortsetzung Fall Friedhelm:

F erhält am 3.3.17 einen Korrekturbescheid vom 1.3.17 (am selben Tag mit einfachem Brief zur Post) zu seinem ESt-Bescheid 13. Nach der Außenprüfung bei der Fine Trading KG hatte sich sein Gewinnanteil erhöht, was nun entsprechend berücksichtigt wurde. Die Einkommensteuerfestsetzung wurde dadurch von ursprünglich 25.000 € (Bescheid vom 25.9.14) entsprechend erhöht. F soll nach diesem Korrekturbescheid bis zum 5.4.17 einen Betrag von insgesamt 1.120 € bezahlen (Steuernachzahlung inkl. Zinsen). F ist der Ansicht, dass das FA das nicht ernst meinen könne, nach so vielen Jahren einfach die Steuer zu erhöhen. Zudem erschien ihm damals der Jahresabschluss 13 der KG höchst plausibel, so dass sich der Betriebsprüfer vertan haben müsse. F zahlt daher nicht.

Eine daraufhin ergangene Mahnung sowie eine Vollstreckungsankündigung ignoriert er, da er weiterhin darauf baute, dass das FA den Fehler einsehen und die höhere Steuer nicht verlangen werde.

Am 9.6.17 klingelt ein Vollziehungsbeamter bei F und begehrt die Zahlung der rückständigen Steuer 13.

Unter Vollstreckung nach der AO ist der Einsatz staatlicher Mittel zur Durchsetzung von förmlich festgestellten Ansprüchen zu verstehen, die nicht freiwillig erfüllt werden. Es geht somit um die **Verwirklichung von Ansprüchen** (aus dem Steuerschuldverhältnis) **durch staatlichen Zwang**.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vollstreckung: Einführung – v10198

Unterschieden wird bei der Vollstreckung zwischen

- der Vollstreckung von VAen (oder Steueranmeldungen), mit denen eine Geldleistung gefordert wird (**Vollstreckung wegen Geldforderungen**, §§ 259 bis 327 AO) und
- der Vollstreckung von VAen, mit denen eine sonstige Handlung, Duldung oder Unterlassung gefordert wird (**Vollstreckung wegen anderer Leistungen als Geldforderungen**, §§ 328 ff. AO).

Blickt man bei der natürlich bedeutenderen ersten Gruppe (**Geldforderungen**) einmal auf den wichtigsten (vermögensrechtlichen) Anspruch, den in § 37 Abs. 1 AO zuerst genannten Steueranspruch, erkennt man das gesetzgeberische Grundmodell der Besteuerungsabfolge:

Festsetzungsverfahren (Veranlagungsstelle)	Erhebungsverfahren (Finanzkasse)	Vollstreckung (Vollstreckungsstelle)
---	-------------------------------------	---

Dieser Grundplan gilt in allen Fällen, in denen fiskalische Geldansprüche zu ihrer Verwirklichung (§ 218 Abs. 1 AO) der Festsetzung bedürfen, also neben Steueransprüchen z.B. bei Verspätungszuschlägen, Zinsen und Zwangsgeldern.

Vollstreckt wird allerdings eben nicht nur wegen vermögensrechtlicher Ansprüche, sondern auch wegen Ansprüchen auf Leistungen **anderer Art** (z.B. Erteilung einer Auskunft, § 93 AO, Abgabe einer Steuererklärung, § 149 AO).

Hier ist der Ablauf anders:

Anordnender Verwaltungsakt	Androhung des Zwangsmittels	Festsetzung des Zwangsmittels	Vollstreckung des Zwangsmittels
-------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Zuständig bleibt hier die Ausgangsstelle, bis bei und wegen der Vollstreckung des festgesetzten **Zwangsgelds** (dann handelt es sich um eine Vollstreckung wegen Geldforderung) die Vollstreckungsstelle eingeschaltet werden muss.

4.1 Allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen



KLAUSURHINWEIS

Wenn in einer Klausur nach der Rechtmäßigkeit einer Pfändungsmaßnahme gefragt wird, so ist die Prüfung mit folgendem Kopfsatz zu beginnen:

„Die Pfändung war rechtmäßig, wenn die allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen der §§ 249 ff. AO vorlagen und die besonderen Vollstreckungsvoraussetzungen beachtet wurden.“



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Vollstreckungsvoraussetzungen – v10202

Die **allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen** ergeben sich aus den § 249 AO, § 254 AO. Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die §§ 249–258 AO auch für die §§ 328 ff. AO, sofern sie wegen ihres besonderen Regelungsinhalts nicht nur für die Vollstreckung wegen Geldforderungen anwendbar sind.

Vollstreckungsgrundlage ist gem. § 249 AO ein **VA**, der auf eine Leistung gerichtet ist, ganz gleich, auf welche Leistung er gerichtet ist.

Die Vollstreckung aus dem VA darf erst beginnen, wenn die Leistung **fällig**, der Vollstreckungsschuldner zur Leistung (oder Duldung oder Unterlassung) aufgefordert (**Leistungsgebot**) und seit dieser Aufforderung mindestens eine Woche (**Vollstreckungsschonfrist**) verstrichen ist (§ 254 Abs. 1 Satz 1 AO).

Keine unerlässliche Voraussetzung für den Beginn der Vollstreckung ist eine **Mahnung**. § 259 Satz 1 AO ist eine **Sollvorschrift**, die übrigens nur für die Vollstreckung wegen Geldforderungen gilt, also nicht für die Vollstreckung wegen anderer Leistungen.

► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

Die Vollstreckung bei F durfte damit bereits am 6.4.17 beginnen; denn zu diesem Zeitpunkt lagen der zu vollstreckende Bescheid, das Leistungsgebot, der Ablauf der Vollstreckungsschonfrist (mit dem $1.3. + 4 + 7 = 12.3.17!$) und die Fälligkeit (5.4.17) vor. Die Säumniszuschlag-Schonfrist des § 240 Abs. 3 AO bis (5.4. + 3 =) 8.4.17 spielt keine Rolle.

Allerdings wäre eine Pfändung am 6.4.17 dennoch rechtswidrig, da kein wichtiger Grund erkennbar ist, weshalb hier ohne vorherige Mahnung gepfändet werden dürfte („soll“ in § 259 AO).

Hier erfolgte hingegen eine Mahnung, so dass am 9.6.17 rechtmäßig vollstreckt werden durfte. Die Ankündigung der Vollstreckung war für die Rechtmäßigkeit nicht erforderlich. Sie ist gesetzlich nicht vorgesehen, sondern wird von der Vollstreckungsstelle eingesetzt, um den Steuerschuldner auf die bevorstehende Vollstreckung und damit auf die letzte Möglichkeit einer Zahlung vor Vollstreckung hinzuweisen.



4.2 Besondere Vollstreckungsvoraussetzungen

Liegen die allgemeinen Vollstreckungsvoraussetzungen vor, so sind die **besonderen Vollstreckungsvoraussetzungen** zu prüfen. Diese sind unterschiedlich je nach Verfahren (Beitreibung oder Zwangsmittel) und – bei Vollstreckung wegen Geldforderungen – Gegenstand, in den vollstreckt werden soll.

Hier sollen nur die besonderen Vollstreckungsvoraussetzungen für die (klausurrelevanteste) Alternative der **Vollstreckung in das bewegliche Vermögen** betrachtet werden.

Die Vollstreckung in bewegliche Sachen und Wertpapiere erfolgt gemäß § 281 Abs. 1 AO **durch Pfändung**. Pfändung ist die öffentlich-rechtliche Beschlagnahme der (nicht dem Pfändungsschutz unterliegenden) Gegenstände; sie beinhaltet das Recht auf Verwertung.

Der Ablauf einer Pfändung ist gesetzlich genau geregelt. Die Regelungen finden sich weitgehend in den §§ 285 ff. AO (= besondere Vollstreckungsvoraussetzungen). Fehler hierbei können – je nach Schwere – zur Anfechtbarkeit oder gar Nichtigkeit einer Maßnahme führen.

Klausurrelevant ist die Prüfung der **Unpfändbarkeit** von Sachen, § 295 AO i.V.m. §§ 811–811c ZPO, § 813 ZPO. Mit diesen Vorschriften, durch die einzelne Teile des Vermögens des Vollstreckungsschuldners von der Pfändung ausgenommen werden, wird bezweckt, dass dem Schuldner ein Existenzminimum belassen wird und ihm weiterhin die Erwerbsmöglichkeit erhalten bleibt. Wenn der Vollziehungsbeamte Sachen pfändet, die unpfändbar sind, ist die Pfändungsmaßnahme dennoch **wirksam**. Sie kann allerdings mit dem Einspruch **angefochten** werden.



KLAUSURHINWEIS

Behalten Sie stets im Auge, dass auch eine Vollstreckungsmaßnahme ein „ganz normaler“ Verwaltungsakt ist. Allerdings ist die Rechtswidrigkeit nicht – wie sonst meist bei Verwaltungsakten – in formeller oder materieller Hinsicht zu prüfen, sondern im Hinblick auf die allgemeinen und die besonderen Vollstreckungsvoraussetzungen.

5. Haftung

► Fortsetzung Fall Friedhelm:

Die K&R Import-Export GmbH, deren Geschäftsführer F ist, hat seit einiger Zeit finanzielle Schwierigkeiten. Um die Liquidität zu sichern und ein Polster für dringend anstehende Investitionen zu haben, bezahlt F nicht mehr regelmäßig die fälligen USt-Beträge. Die Lage bessert sich allerdings nicht, so dass die GmbH im April 17 zahlungsunfähig ist. Das FA prüft daher die Haftung für ausstehende USt-Beträge und erlässt daraufhin folgenden Haftungsbescheid:



Finanzamt Starnberg

82319 Starnberg, 4.10.17
Schloßbergstr. 12

Steuernummer 161/502/59875

Finanzamt Starnberg
Postfach 1209, 82317 Starnberg

Herrn
Friedhelm von Kohlen und Reibach
Possenhofener Str. 5
82319 Starnberg

Haftungsbescheid

Gem. § 69 Abgabenordnung (AO) haften Sie für folgende Abgabenschulden der K&R Import-Export GmbH:

Abgabenart	Veranlagungszeitraum	Betrag in €
USt	15	1.700,00
USt	Oktober 16	400,00
USt	Januar 17	3.600,00
Säumniszuschläge		140,00
Summe		5.840,00

Zahlungsaufforderung: Die Vollstreckung in das bewegliche Vermögen der K&R Import-Export GmbH ist erfolglos geblieben. Ich nehme Sie daher für vorstehende Schulden gem. § 219 AO auf Zahlung in Anspruch. Bitte zahlen Sie den Gesamtbetrag bis zum 8.10.17 unter der Angabe der Steuernummer.

Begründung:

Die Besteuerungsgrundlagen und die Berechnung der Steuerschulden ergeben sich aus dem Umsatzsteuerbescheid 15 vom 12.9.16, der Umsatzsteuervoranmeldung Oktober 16 vom 10.11.16 und der Umsatzsteuervoranmeldung Januar 17 vom 10.2.17, die unanfechtbar geworden sind.

Als Geschäftsführer der K&R Import-Export GmbH müssen Sie daher diese Steuerfestsetzungen gegen sich gelten lassen. Nach § 69 AO haften die in §§ 34, 35 AO bezeichneten Personen, soweit Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis infolge vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung der ihnen auferlegten Pflichten nicht oder nicht rechtzeitig festgesetzt oder erfüllt werden. Laut Handelsregister sind Sie seit der Gründung der K&R Import-Export GmbH deren Geschäftsführer. Sie haben daher gem. § 34 Abs. 1 AO i.V.m. § 35 GmbHG die der GmbH obliegenden Pflichten zu erfüllen. In dieser Eigenschaft haben Sie insbesondere dafür zu sorgen, dass die von der GmbH geschuldeten Steuern entrichtet werden. Durch Verletzung der Zahlungspflicht haben Sie bewirkt, dass die rückständigen Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis nicht erfüllt wurden. Sie haben trotz ausreichender Geldmittel die Steuern nicht getilgt.

Bei der Überprüfung der in Betracht kommenden Geschäftsunterlagen hat sich herausgestellt, dass die K&R Import-Export GmbH im Haftungszeitraum, d.h. in der Zeit vom 15.10.16 (Fälligkeit der ältesten Schuld) bis zum 31.3.17 Umsätze ausgeführt hat, durch die der GmbH ausreichend Zahlungsmittel zugeflossen sind. Dennoch wurde die Liquidität nur teilweise zur Zahlung von fälligen Steuern verwendet.



Aus den Unterlagen ergibt sich für den genannten Zeitraum folgendes Verhältnis von verfügbaren Zahlungsmitteln und fälligen Verbindlichkeiten:

Aus Zahlungen gingen insgesamt rund 68.000 € ein. Außer den fälligen Steuern bestanden Verbindlichkeiten von rund 55.000 €. Die steuerlichen Zahlungspflichten beliefen sich auf ca. 9.500 €. Mithin reichten die verfügbaren Mittel aus, um die steuerlichen Verpflichtungen in vollem Umfang zu erfüllen. Dadurch, dass Sie trotzdem nicht die Tilgung der Rückstände veranlasst haben, haben Sie Ihre Sorgfaltspflicht in ungewöhnlich hohem Maß, also grob fahrlässig, verletzt.

Sie haften demnach gem. § 69 AO i.V.m. § 34 AO für die oben aufgeführten Abgabenschulden. Die Verwirklichung der Ansprüche durch Inanspruchnahme der Steuerschuldnerin, der K&R Import-Export GmbH, selbst hat nicht zum Erfolg geführt. Sie hat nicht freiwillig gezahlt. Auch durch Vollstreckungsmaßnahmen konnten die rückständigen Beträge nicht eingezogen werden.

Das Finanzamt hält es daher für ermessensgerecht, Sie als die für die Nichtzahlung verantwortliche Person in vollem Umfang zur Haftung heranzuziehen. Gründe, die gegen die Inanspruchnahme zur Haftung sprechen, konnten vom Finanzamt nicht ermittelt werden und sind von Ihnen, obwohl Ihnen die beabsichtigte Haftung nach § 91 AO angekündigt war, nicht mitgeteilt worden.

Rechtsbehelfsbelehrung

(...)

* * *

F ist empört über diesen Haftungsbescheid. Denn die Rechtsform der GmbH wurde schließlich auch deswegen gewählt, um eine persönliche Haftung zu vermeiden. Dies müsse für ihn nicht nur in seiner Eigenschaft als Gesellschafter, sondern auch als Geschäftsführer gelten.

Haftung bedeutet das **Eintreten für eine fremde Schuld**. Muss jemand für eine fremde Steuerschuld eintreten, so spricht man von steuerlicher Haftung.

5.1 Haftungsverfahren

Zum Haftungsverfahren hat sich der Gesetzgeber in § 191 AO sehr kurzgefasst. Soweit diese Vorschrift zu verfahrensrechtlichen Fragen nichts aussagt, ist auf andere Vorschriften der Abgabenordnung, etwa auf diejenigen zum Steuerermittlungs- bzw. Steuerfestsetzungsverfahren, zurückzugreifen.

5.1.1 Zuständigkeit

Mangels besonderer Regelung in § 191 AO gilt für die örtliche Zuständigkeit § 24 AO. Danach ist kraft Sachzusammenhangs für den Haftungsbescheid dasjenige FA zuständig, das bisher bereits mit der Steuerangelegenheit befasst war. Zuständig ist damit **nicht** das Wohnsitzfinanzamt des Haftungsschuldners (AEAO zu § 24, Nr. 1).

► Teillösung zu Fall Friedhelm:

Hier ist Starnberg also nicht deshalb zuständig, weil es das Wohnsitzfinanzamt des F ist, sondern weil sich der Sitz der GmbH dort befindet.

5.1.2 Haftungsbescheid

Nach § 191 Abs. 1 AO kann das FA die Haftung durch Haftungsbescheid geltend machen. Gemäß § 191 Abs. 1 Satz 3 AO sind Haftungsbescheide **schriftlich oder elektronisch** zu erteilen. In analoger Anwendung von § 157 Abs. 1 Satz 3 AO müssen sie eine Rechtsbehelfsbelehrung enthalten. Der Erlass eines Haftungsbescheids steht im pflichtgemäßen Ermessen des FA (§ 191 Abs. 1 Satz 1 AO, § 5 AO). Es handelt sich um einen Fall des so genannten **Entschließungsermessens**.

5.2 Zahlungsaufforderung

Ein Steuerbescheid enthält praktisch fast immer als eigenen VA (§ 118 AO) eine Zahlungsaufforderung (= **Leistungsgebot**, vgl. § 254 Abs. 1 AO), mit der der Stpfl. angehalten wird, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die Steuer zu entrichten.

Dies ist bei Haftungsbescheiden anders. Diese ergehen bisweilen auch ohne Zahlungsaufforderung. Fehlt eine solche, dann kann der Haftungsanspruch selbstverständlich nicht fällig werden. Die Folge ist, dass das FA zuerst einen Haftungsbescheid erlassen und später eine Zahlungsaufforderung nachschieben kann.

Nach § 219 AO ist eine **Zahlungsaufforderung** zusammen mit Haftungsbescheiden nur möglich, wenn eine der dort genannten Voraussetzungen vorliegt, d.h. insbesondere, wenn die Vollstreckung in das **bewegliche** Vermögen des Steuerschuldners ohne Erfolg geblieben ist oder wenn anzunehmen ist, dass die Vollstreckung aussichtslos sein wird.

Der Formulierung des § 219 AO ist zu entnehmen, dass diese Voraussetzungen nur beim Erlass der Zahlungsaufforderung, nicht aber beim Erlass des zugrunde liegenden Haftungsbescheids vorliegen müssen.

► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

Im vorliegenden Haftungsfall lagen die Voraussetzungen auch für eine Zahlungsaufforderung vor, so dass der Haftungsbescheid zusammen mit einer Zahlungsaufforderung erlassen wurde.

Gleichgültig, ob das FA Haftungsbescheid und Zahlungsaufforderung getrennt oder sofort in einer Verfügung erlässt, liegen immer **zwei Steuerverwaltungsakte** vor, der Haftungsbescheid sowie die Zahlungsaufforderung.

Beide VAe sind für sich mit **Einspruch** anfechtbar (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO).

Beide VAe können nach §§ 129 bis 131 AO **korrigiert** werden.

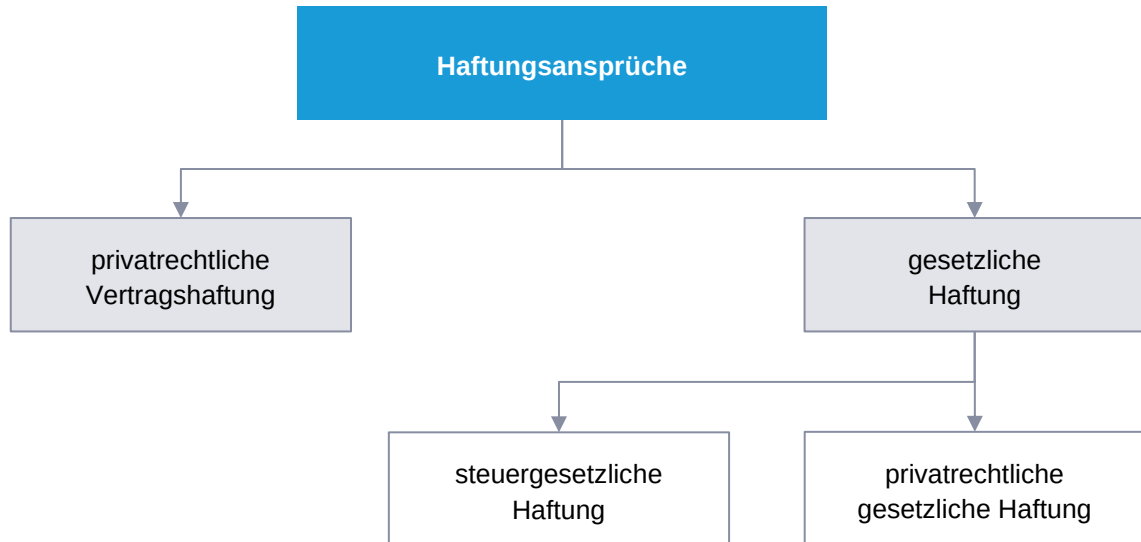
5.3 Haftungsgrund

Damit ein Haftungsbescheid ergehen kann, muss ein Haftungsgrund vorliegen. Nicht nur in der AO, sondern auch in den Einzelsteuergesetzen ist eine Vielzahl von Haftungsansprüchen geregelt.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Haftungsansprüche – v10182



Die wichtigsten gesetzlichen Haftungsnormen sind folgende:

- §§ 69 ff. AO
- § 721 BGB, § 25 HGB, § 126 HGB

► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

Hier soll F lt. Bescheid gem. § 69 AO haften. Damit ist zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Haftung des F gem. § 69 AO vorlagen:

F ist Geschäftsführer (§ 35 GmbHG) der K&R Import-Export GmbH und damit **gesetzlicher Vertreter** im Sinne von § 34 Abs. 1 AO.

Nach § 69 AO haftet er als steuerliche Hilfsperson, wenn er dem FA gegenüber **Pflichten**, die er für die GmbH zu erfüllen hatte, **verletzt** hat. Dies bedeutet insbesondere auch die Bezahlung von Steuern aus den von ihm verwalteten Mitteln der GmbH (§ 34 Abs. 1 Satz 2 AO). F war daher verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass die fälligen Umsatzsteuern an das FA entrichtet wurden.

Eine Haftung nach § 69 AO kommt jedoch nur insoweit in Betracht, als das Handeln des F für Steuerausfälle **ursächlich** war. Die vorhandenen Mittel der GmbH reichten aus, um alle Verbindlichkeiten zu erfüllen. Sie hätte daher die USt-Schulden bezahlen müssen.

Da dies nicht geschehen ist, die GmbH also die fälligen USt-Zahlungen nicht erfüllt hat, ist ein entsprechender **Haftungsschaden** eingetreten.

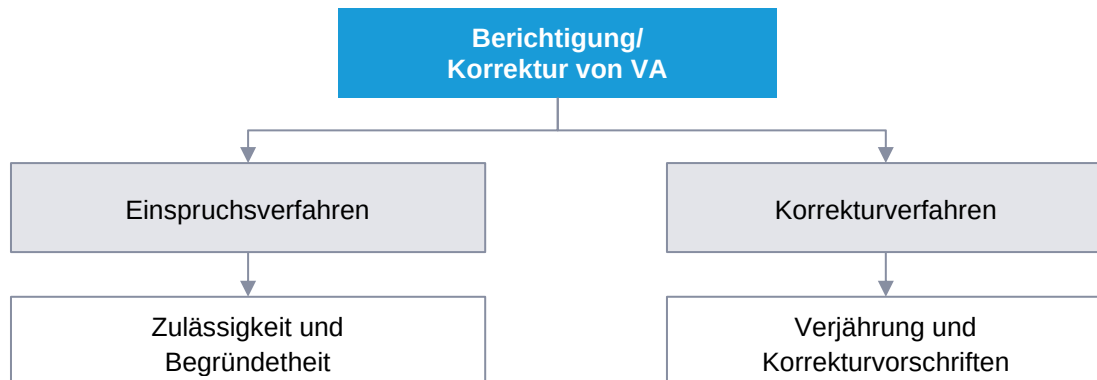
F als Geschäftsführer der GmbH handelte er zumindest **grob fahrlässig**.

Er haftet somit gem. § 69 AO für die Umsatzsteuer und die Säumniszuschläge in Höhe von insgesamt 5.840 €.

Die zivilrechtliche Haftungsbeschränkung der GmbH spielt hierfür keine Rolle.

II. VORGEHEN GEGEN VERWALTUNGSÄKTE

► ÜBERSICHT



1. Einspruch und Aussetzung der Vollziehung (AdV)

► Fortsetzung Fall Friedhelm:

F hatte gegen seinen Steuerbescheid für 14 folgenden Einspruch eingelegt (s. bereits oben beim Punkt „Erhebung“):

Friedhelm von Kohlen und Reibach
Possenhofener Str. 5
82319 Starnberg

Starnberg, 16.3.16

An das
Finanzamt Starnberg
Postfach 1209
82317 Starnberg

Einspruch gegen ESt-Bescheid 14

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich gegen meinen ESt-Bescheid 14 vom 14.2.16 **Einspruch** ein. Ich habe eine Rechnung gefunden, die noch zu berücksichtigen ist, s. Anlage.

Mit freundlichen Grüßen

F. von Kohlen und Reibach

Das Schreiben war am 17.3.16 beim FA Starnberg eingetroffen. Wird das FA die Rechnung nun berücksichtigen?

Als außergerichtlichen Rechtsbehelf stellt die AO nur den **Einspruch** zur Verfügung (§ 347 AO). Das Einspruchsverfahren ist zugleich notwendiges Vorverfahren für eine Klage vor dem Finanzgericht (§ 44 FGO, § 46 FGO).

► Teillösung zu Fall Friedhelm:

Hier hat F einen Einspruch eingelegt. Das FA wird die nachgereichte Rechnung berücksichtigen, wenn der Einspruch zulässig und begründet ist.



KLAUSURHINWEIS

Oft wird in Klausuren danach gefragt, ob der Einspruch Aussicht auf Erfolg hat. In diesen Fällen muss der **erste Satz** in der Klausurlösung lauten:

- „Der Einspruch hat Aussicht auf Erfolg, wenn er zulässig und begründet ist.“

Sodann ist zu prüfen, ob der Einspruch zulässig ist. Wenn ja, wird weitergeprüft, ob der Einspruch begründet ist. Es ergeben sich damit folgende Kombinationen für **die letzten beiden Sätze** der Klausurlösung:

- „Der Einspruch ist unzulässig. Er hat damit keine Aussicht auf Erfolg.“
- „Der zulässige Einspruch ist begründet. Er hat damit Aussicht auf Erfolg.“
- „Der zulässige Einspruch ist unbegründet. Er hat damit keine Aussicht auf Erfolg.“

1.1 Zulässigkeit

Ein Einspruch kann nur dann Erfolg haben, wenn alle Voraussetzungen für seine Zulässigkeit erfüllt sind.

Vor allem um der Verfahrensökonomie willen hat der Gesetzgeber Voraussetzungen geschaffen, die erfüllt sein müssen, bevor das Finanzamt auf einen Einspruch hin in die materiell-rechtliche Prüfung des Sachverhalts eintritt. Man spricht von den sogenannten Zulässigkeitsvoraussetzungen, die jede Verfahrensordnung und somit auch die Abgabenordnung und die Finanzgerichtsordnung kennt.



HINWEIS

Ist ein Einspruch unzulässig, wird er „als unzulässig verworfen“ (§ 358 Satz 2 AO).

Ist der Einspruch unbegründet, wird er „als unbegründet zurückgewiesen“.

Die einzelnen Zulässigkeitsvoraussetzungen ergeben sich aus §§ 347 ff. AO.



KLAUSURHINWEIS

In einer Klausur sind jedenfalls immer folgende Zulässigkeitsvoraussetzungen zu prüfen:

1. Statthaftigkeit
2. Form
3. Frist
4. Beschwer

Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen sind dann zu prüfen, wenn sich hierfür Anhaltspunkte im Sachverhalt ergeben.

1.1.1 Statthaftigkeit

Ein Einspruch ist nach dem Hauptfall des § 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO statthaft, wenn er sich gegen einen VA in Abgabenangelegenheiten richtet.

Es muss sich also zunächst um eine sog. **Abgabenangelegenheit** handeln. Der Begriff der Abgabenangelegenheit ist definiert in § 347 Abs. 2 AO.

Außerdem folgt aus dem Wortlaut von § 347 AO, dass ein Einspruch nur dann möglich ist, wenn ein **VA** angegriffen wird oder der Erlass eines solchen begehrt wird. Gegen alle VAe i.S.v. § 118 AO ist damit der Einspruch gegeben.

► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

Damit durfte F gegen den ESt-Bescheid Einspruch einlegen. Der ESt-Bescheid ist ein **VA in Abgabenangelegenheiten**, wogegen der Einspruch statthaft ist gem. § 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 AO.

1.1.2 Form

An die Form von Einsprüchen stellt das Gesetz in § 357 Abs. 1 und Abs. 3 AO nur geringe Anforderungen.

Die in § 357 Abs. 1 Satz 1 AO geforderte Form ist erfüllt, wenn der Einspruchsführer den Einspruch

- schriftlich oder
- elektronisch einreicht oder
- dem FA zur Niederschrift erklärt.

► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

Der Einspruch wurde **schriftlich** eingelegt und damit **formgerecht** i.S.v. § 357 Abs. 1 Satz 1 AO.

Eine Unterschrift ist nicht erforderlich, wenn aus dem Schriftstück der Einspruchsführer eindeutig hervorgeht (§ 357 Abs. 1 Satz 2 AO). So kann sich dieser zum Beispiel aus dem Briefkopf oder aus der aufgeführten Steuernummer ergeben.

Nach § 357 Abs. 1 Satz 3 AO schadet die **falsche Bezeichnung** des Rechtsbehelfs nicht, ebenso wenig, wenn er überhaupt nicht als Einspruch bezeichnet wird. Voraussetzung ist aber, dass der Einspruchsführer erkennen lässt, dass er die Nachprüfung eines VAs begehrt.

Wenn § 357 Abs. 3 AO an die Form eines Einspruchs weitere Voraussetzungen knüpft, so handelt es sich dabei um Sollvorschriften, deren Fehlen keinerlei Auswirkung auf die Zulässigkeit des Einspruchs hat. Ein Einspruch muss daher nicht näher begründet werden.

► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

Hier hat F im Einspruchsschreiben dargestellt, weshalb er Einspruch einlegt. Der Einspruch wäre aber auch ohne die Erwähnung der Rechnung zulässig gewesen.



HINWEIS

In der Praxis findet sich durchaus öfter folgende Formulierung: „Hiermit wird ein Einspruch eingelegt. Die Begründung des Einspruchs folgt in Kürze.“ Dies ist inhaltlich im Rahmen der Zulässigkeit völlig ausreichend und stellt damit – bei Vorliegen der übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen – einen zulässigen Einspruch dar.

Wird gegen einen **Bescheid, der mehrere VAe enthält**, Einspruch eingelegt, ist ggf. durch **Auslegung** zu ermitteln, gegen welchen VA sich der Einspruch richtet. Hierbei ist von Bedeutung, welches materiell-rechtliche Begehren der Einspruchsführer mit seinem Rechtsbehelf verfolgt.

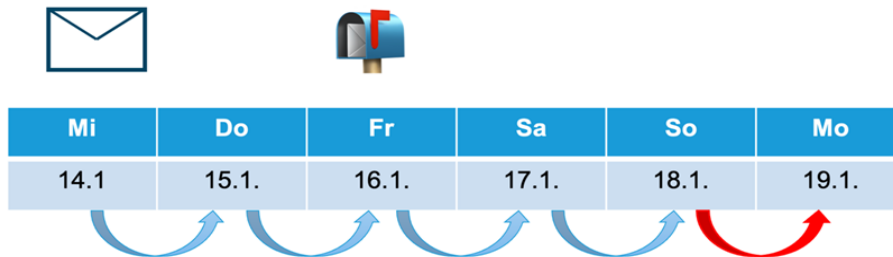
1.1.3 Frist

Die Einspruchsfrist beträgt nach § 355 Abs. 1 AO **einen Monat** ab Bekanntgabe des angefochtenen VAs.

Die Frist beginnt mit der wirksamen Bekanntgabe des VAs im Sinne von § 122 Abs. 1 AO, § 124 Abs. 1 AO.



Für einen Verwaltungsakt, der 2025 zur Post gegeben wurde und dessen Bekanntgabe auf einen Sonntag fallen würde (wodurch § 108 Abs. 3 AO greift), ergibt sich folgende Übersicht (beachten Sie hierzu die Ausführungen im Lehrbrief VerfR 01 unter III.2.3.1):



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Berechnung der Einspruchsfrist – v14011

Nach § 356 Abs. 1 AO ist der Betroffene im VA über den Einspruch zu belehren. Fehlt die Rechtsbehelfsbelehrung oder wurde sie unrichtig erteilt, so beginnt nach § 356 Abs. 2 AO die Monatsfrist nicht zu laufen.

In der Praxis wird ein solcher Mangel allerdings selten auftreten, da die VAe im EDV-Verfahren und auf den vorgedruckten Formularen mit vorformulierten Rechtsbehelfsbelehrungen ergehen.

Sollte dennoch einmal eine Rechtsbehelfsbelehrung fehlen, so kann der Adressat des VAs noch innerhalb eines Jahres seit Bekanntgabe Einspruch einlegen (§ 356 Abs. 2 AO).



KLAUSURHINWEIS

Der Aufbau einer Fristprüfung ist immer gleich:

- fristauslösendes Ereignis bestimmen
- Fristprüfung mit Beginn – Dauer – Ende!

▶ Teillösung zu Fall Friedhelm:

Der Bescheid wurde am 14.2.16 zur Post gegeben. Daher gilt er wegen der 4-Tages-Fiktion gem. § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO als am 18.2.16 **bekannt gegeben** (der tatsächliche Zugang des Bescheids bereits am 16.2.16 spielt dabei keine Rolle!). Die **Einspruchsfrist** des § 355 Abs. 1 Satz 1 AO **begann** also gem. § 108 Abs. 1 AO, § 187 Abs. 1 BGB mit Ablauf des 18.2.16, sie **dauert** aufgrund der ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung einen Monat gem. § 355 Abs. 1 AO, § 356 Abs. 1 AO und **endet** mit Ablauf des 18.3.16, § 108 Abs. 1 AO, § 188 Abs. 2 BGB.

Die Einspruchseinlegung am 17.3.16 erfolgte somit **fristgerecht**.

1.1.4 Beschwer

§ 350 AO begrenzt den Kreis der einspruchsbefugten Personen. Nicht jedermann soll Einspruch einlegen können, sondern nur derjenige, der geltend machen kann, beschwert zu sein.

▶ Teillösung zu Fall Friedhelm:

Als Adressat eines belastenden VA ist der Einspruchsführer F beschwert i.S.v. § 350 AO, was er durch die Einlegung des Einspruchs geltend macht.

Die Beschwer ist im Gesetz nicht definiert. § 350 AO bestimmt nur, dass derjenige, der beschwert ist, auch einspruchsbefugt ist. Wie sich bereits aus § 157 Abs. 2 AO ergibt, kann ein StPfl. nur durch den erkennenden Teil (= **Tenor**) eines StVA beschwert werden. Die Begründungen des VAs spielen keine Rolle.

► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

Es liegt damit ein zulässiger Einspruch des F gegen den ESt-Bescheid 14 vom 14.2.16 vor.

1.2 Begründetheit

Sind alle Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt, so tritt das FA in die materiell-rechtliche Prüfung ein. Nach § 367 Abs. 1 AO entscheidet das FA, das den angefochtenen VA erlassen hat, durch Einspruchsentscheidung.



KLAUSURHINWEIS

Der Standardsatz zum Einstieg in die Prüfung der Begründetheit von Einsprüchen lautet:

„Der Einspruch ist begründet, soweit der angefochtene Steuerbescheid rechtswidrig ist und der Einspruchsführer dadurch in seinen Rechten verletzt ist.“

Darin sind die beiden Gliederungspunkte für eine Begründetheitsprüfung genannt: Rechtswidrigkeit des angegriffenen VAs und Rechtsverletzung des Einspruchsführers.

Nach § 367 Abs. 2 AO führt der zulässige Einspruch zur Wiederaufrollung (Gesamtaufrollung) des Falls in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht. Dies bedeutet, dass der angefochtene VA unter den Voraussetzungen des § 367 Abs. 2 Satz 2 AO auch zum Nachteil des Einspruchsführers geändert werden kann (**Verböserung**).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rücknahme des Einspruchs bei drohender Verböserung – v10162

Die Wiederaufrollung (Gesamtaufrollung) des § 367 Abs. 2 Satz 1 AO findet vor allem in folgenden Fällen ihre Grenze:

■ **Einspruch gegen Korrekturbescheid**

Nach § 351 Abs. 1 AO können Steuerbescheide, die unanfechtbare Steuerbescheide ändern, nur insoweit angegriffen werden, als die Änderung reicht (sog. Änderungssperre). Diese Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass der Steuerpflichtige den Erstbescheid hat bestandskräftig werden lassen. Er muss daher die Bestandskraft gegen sich gelten lassen (AEAO zu § 351, Nr. 1).

► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

Die Einkommensteuerfestsetzung 13 für F lag bei 25.000 € und wurde durch die Gewinnerhöhung bei der Fine Trading KG entsprechend erhöht. Wenn F nun gegen den Korrekturbescheid einen Einspruch eingelegt hätte, etwa weil er bei der Überprüfung des Korrekturbescheids einen Fehler im Erstbescheid entdeckt hat, könnte die Steuer dennoch nicht unter die ursprüngliche (und damit bereits bestandskräftig gewordene) Festsetzung von 25.000 € verringert werden.

Nach § 351 Abs. 1 Alt. 2 AO kann die Bestandskraft des vorhergehenden Bescheids im Rahmen der Wiederaufrollung durchbrochen werden, wenn das Vorbringen des Einspruchsführers den Tatbestand einer Korrekturvorschrift erfüllt (AEAO zu § 351, Nr. 2).



► **Teillösung zu Fall Friedhelm:**

Ausnahmsweise darf also die Einkommensteuerfestsetzung 13 doch unter die ursprünglich festgesetzten 25.000 € verringert werden, wenn für den von F gefundenen Fehler zugleich eine Korrekturvorschrift greift. Denn dann könnte er sein gewünschtes Ergebnis ja ohne weiteres im Korrekturverfahren erreichen. Korrekturverfahren und Einspruchsverfahren müssen aber zum selben Ergebnis kommen. Daher gibt es die Ausnahme des § 351 Abs. 1 Alt. 2 AO.

■ **Einspruch gegen Grundlagenbescheid**

Will der Betroffene gegen einen Grundlagenbescheid vorgehen, so muss er diesen angreifen. Greift er den aufgrund des Grundlagenbescheids ergangenen Folgebescheid durch einen zulässigen Einspruch ausschließlich mit Einwendungen an, die den **Grundlagenbescheid betreffen**, so sind diese Einwendungen im Rahmen des Einspruchs gegen den Folgebescheid trotz Wiederaufrollung des Folgebescheids **unbegründet** (§ 351 Abs. 2 AO; AEAO zu § 351, Nr. 4). Dieses Ergebnis erklärt sich aus dem Verhältnis von Grundlagen- und Folgebescheid.

1.3 Beendigung des Einspruchsverfahrens

Das Einspruchsverfahren kann auf folgende Arten beendet werden:



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Beendigung des Einspruchsverfahrens – v10171

- durch **Rücknahme** des Einspruchs (§ 362 AO);
- durch einen **Abhilfebescheid** (§ 367 Abs. 2 Satz 3 AO);

Gibt das FA im Einspruchsverfahren dem Einspruchsführer der Sache nach Recht, so hat dieser keinen Anspruch auf eine formelle Einspruchsentscheidung. Das FA kann das Verfahren vielmehr durch einen Korrekturbescheid beenden, der sich auf §§ 130, 131 AO oder auf § 164 Abs. 2 AO, § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO und § 367 Abs. 2 Satz 3 AO stützt. Gegen diesen Vollabhilfebescheid kann der Stpfl. **abermals Einspruch** einlegen.

- durch **Einspruchsentscheidung** (§ 366 AO).

Nach § 132 AO kann auch während des Rechtsbehelfsverfahrens ein Änderungs- bzw. Abhilfebescheid ergehen. Dieser beendet das Einspruchsverfahren nur, wenn er dem Begehren des Stpfl. voll entspricht (§ 367 Abs. 2 Satz 3 AO). Das hat zur Folge, dass nach Erlass eines Korrekturbescheids weiterhin eine Einspruchsentscheidung erforderlich ist, wenn dem Begehren nicht in vollem Umfang entsprochen wird (= **Teil-Abhilfebescheid**, vgl. AEAO zu § 367, Nr. 3). Der Korrekturbescheid wird in diesem Fall nach § 365 Abs. 3 AO kraft Gesetzes Gegenstand des zulässigen und fortbestehenden Einspruchsverfahrens.

1.4 Aussetzung der Vollziehung

Die Aussetzung der Vollziehung (AdV) hat im außergerichtlichen wie auch im gerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren große praktische Bedeutung. Ihre Regelung ergibt sich aus § 361 AO und § 69 FGO.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Antrag auf Aussetzung der Vollziehung – v10169

Legt ein Stpfl. Einspruch ein, wird die Vollziehung des angefochtenen Steuerverwaltungsakts nicht gehemmt (§ 361 Abs. 1 AO) – der Rechtsbehelf hat keinen Suspensiveffekt.

Hat der StPfl. einen Steuerbescheid angefochten und will er die Steuer nicht bei Fälligkeit zahlen und dennoch Säumniszuschläge und Vollstreckung vermeiden, muss er versuchen, die Regelung des VAs durch Aussetzung der Vollziehung (AdV) suspendieren zu lassen (§ 361 Abs. 2 Satz 1 AO).

2. Korrekturverfahren

► Fortsetzung Fall Friedhelm:

Geändert wurden bisher aufgrund der Außenprüfung der Feststellungsbescheid 13 der Fine Trading KG sowie die Einkommensteuer 13 des F. F war zum einen der Ansicht, dass nach so vielen Jahren irgendwelche Korrekturen nicht mehr möglich seien, zum anderen können seiner Ansicht nach nicht in freiem Ermessen des FA Korrekturen durchgeführt werden. Dies müsse vor allem dann gelten, wenn sich herausstellt, dass eine Steuer zu niedrig festgesetzt wurde. F meint, dass es hier nicht anders laufen könne als beim Kartenspiel: „Was liegt, liegt.“

Durfte der Einkommensteuerbescheid 13 des F korrigiert werden?

2.1 Bindungswirkung

Mit ordnungsgemäßer Bekanntgabe, d.h. richtiger Adressierung und Übermittlung an den richtigen Empfänger, wird ein Steuerverwaltungsakt wirksam (§ 124 Abs. 1 Satz 1 AO und § 155 Abs. 1 Satz 2 AO). Mit Bekanntgabe des VAs tritt die so genannte **Bindungswirkung** ein (**materielle Bestandskraft**). Sie bedeutet, dass das FA so lange an die Wirkungen dieses Bescheids gebunden bleibt, als nicht eine gesetzliche Vorschrift eine Korrektur zulässt (§ 124 Abs. 2 AO).

Der vom VA Betroffene hat dagegen bis zur **formellen Bestandskraft** (idR mit Ablauf der Einspruchsfrist, § 355 Abs. 1 AO) die Möglichkeit, durch einen Einspruch die Änderung des Bescheids zu erreichen. Ist die Einspruchsfrist abgelaufen, so kann auch er nur noch bei Vorliegen einer entsprechenden Vorschrift eine Korrektur erreichen.



HINWEIS

Unterschied zwischen materieller und formeller Bestandskraft

Materielle Bestandskraft und formelle Bestandskraft sind zwei zentrale Begriffe im Verfahrensrecht, die Sie unbedingt beherrschen müssen.

*Die **formelle Bestandskraft** eines VAs tritt ein, wenn dieser nicht (mehr) zulässig mit ordentlichen Rechtsbehelfen (Einspruch, Klage) angegriffen werden kann, d.h. **unanfechtbar** ist. Unanfechtbarkeit tritt ein durch Einspruchsverzicht (§ 354 AO), Ablauf der Einspruchsfrist (§ 355 Abs. 1 AO), Rücknahme des Einspruchs (nach Ablauf der Einspruchsfrist, § 362 AO) oder Erschöpfung des gerichtlichen Instanzenzugs.*

► **Beispiel:**

Der Einkommensteuerbescheid 12 für F vom 30.1.14 wurde am 3.2.14 bekannt gegeben, § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO. Da F nicht innerhalb der einmonatigen Einspruchsfrist (§ 355 Abs. 1 AO) Einspruch eingelegt hatte, wurde der Einkommensteuerbescheid mit Ablauf der Einspruchsfrist, also mit Ablauf des 3.3.14, formell bestandskräftig.

***Materielle Bestandskraft** bedeutet Bindung des Beteiligten an den Inhalt des VAs (vgl. § 124 Abs. 2 AO, Überschrift vor § 172 AO: „III. Bestandskraft“). Die Bindungswirkung tritt mit wirksamer Bekanntgabe ein (a.A.: erst mit Unanfechtbarkeit) und kann nur durchbrochen werden, wenn eine Korrektur des VAs unter besonderen Voraussetzungen im Einzelfall zulässig ist.*



FORTSETZUNG HINWEIS

▶ **Beispiel:**

Der Einkommensteuerbescheid 12 des F wurde mit der Bekanntgabe am 3.2.14 materiell bestandskräftig (= bindend). Wenn das FA den Einkommensteuerbescheid ändern oder aufheben will, bedarf es einer speziellen Korrekturvorschrift, z.B. nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO wegen nachträglich bekannt gewordener Tatsachen.

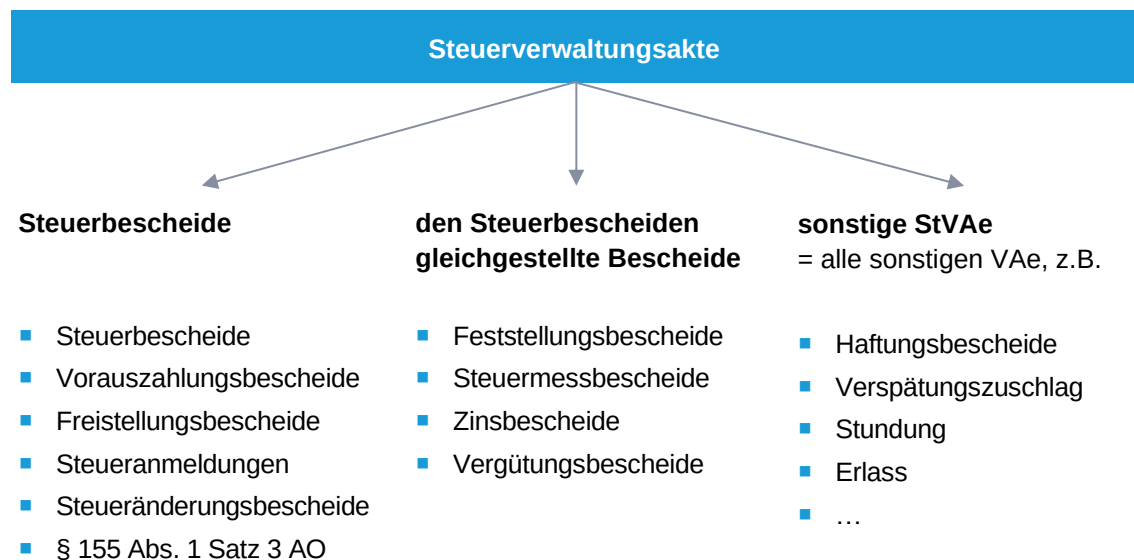
2.2 Systematik der Korrekturvorschriften

Die Systematik der AO unterscheidet bei den Korrekturen zwischen Steuerbescheiden und ihnen gleichgestellten Bescheiden einerseits sowie den Nichtsteuerbescheiden (= sonstigen VAen) andererseits. Für die Frage der jeweiligen Korrekturvorschrift ist daher von entscheidender Bedeutung, welche Art von StVA korrigiert werden soll.



HINWEIS

Der Begriff „Korrektur“ ist ein Oberbegriff, der im Gesetz nicht verwendet wird. Er umfasst die gesetzlichen Ausdrücke Aufhebung, Änderung, Rücknahme, Widerruf und Berichtigung.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Systematik der Korrekturvorschriften – v10130

2.2.1 Steuerbescheide (im engeren Sinn)

- Steuerbescheide im Sinne von § 155 Abs. 1 Satz 1 AO, gleichgültig, ob sie zu einer Nachzahlung oder einer Erstattung führen;
- Freistellungsbescheide, also Steuerbescheide, bei denen die Steuer auf 0 € festgesetzt wird (§ 155 Abs. 1 Satz 3 AO);
- Vorauszahlungsbescheide (§ 155 Abs. 1 Satz 1 AO);

- Steueranmeldungen, die von den Finanzämtern unbeanstandet entgegengenommen werden (§ 168 AO);
- entsprechende Änderungsbescheide;
- Bescheide, mit denen Anträge auf Erlass der genannten Bescheide abgelehnt werden (§ 155 Abs. 1 Satz 3 AO).



HINWEIS

Letztlich ist die Unterscheidung zwischen Steuerbescheiden und sonstigen Verwaltungsakten einfach in § 155 Abs. 1 Satz 1 AO zu finden: Wenn in einem VA eine Steuer festgesetzt wird, handelt es sich um einen Steuerbescheid, wenn nicht, handelt es sich um einen sonstigen VA.

2.2.2 Steuerbescheiden gleichgestellte Bescheide

- Feststellungsbescheide (§ 181 Abs. 1 Satz 1 AO);
- Steuermessbescheide (§ 184 Abs. 1 Satz 3 AO);
- Vergütungsbescheide im Sinne von § 155 Abs. 5 AO (z.B. § 31 Satz 3 EStG: Kindergeld);
- Zinsbescheide (§ 239 Abs. 1 Satz 1 AO);
- entsprechende Änderungsbescheide;
- Bescheide, mit denen Anträge auf Erlass der genannten Bescheide abgelehnt werden (§ 155 Abs. 1 Satz 3 AO).



HINWEIS

Den Steuerbescheiden gleichgestellte Bescheide sind an sich sonstige VAe, da in ihnen keine Steuer festgesetzt wird (in einem Feststellungsbescheid bzgl. einer Personengesellschaft beispielsweise wird nur ein Gewinn/Verlust festgestellt, die Steuerfestsetzung erfolgt dann erst im Rahmen des Einkommensteuerbescheids bei den einzelnen Gesellschaftern).

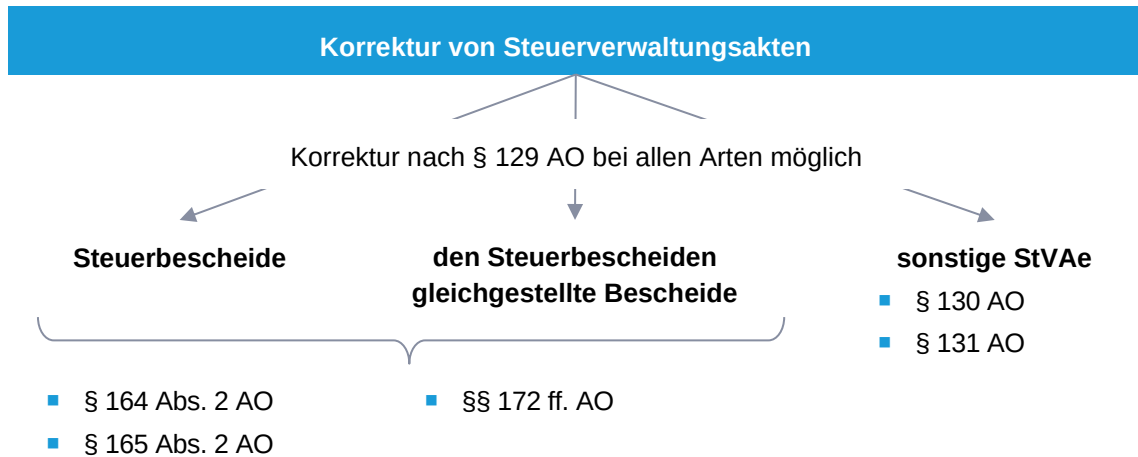
2.2.3 Sonstige Steuerverwaltungsakte

Alle anderen StVAe werden, soweit es die Fragen der Korrektur betrifft, nach eigenen Vorschriften korrigiert.

*Darunter fallen **beispielsweise**: Zwangsgelder, Verspätungszuschläge, Fristverlängerungen oder deren Ablehnung, Aufforderungen des FA, Auskünfte zu erteilen oder Urkunden vorzulegen, Prüfungsanordnungen (§ 196 AO), Haftungsbescheide, Pfändungsmaßnahmen, Anrechnungsverfügungen im Steuerbescheid, Abrechnungsbescheide nach § 218 Abs. 2 AO.*

2.3 Übersicht über die Korrekturvorschriften

Als Oberbegriff für alle denkbaren Änderungen von Steuerverwaltungsakten hat sich der Begriff „**Korrekturen**“ durchgesetzt.



2.3.1 Berichtigung offenkundiger Unrichtigkeiten

Nach § 129 AO können offenkundige Unrichtigkeiten bei **allen** Arten von VAen **berichtigt** werden, also bei Steuerbescheiden, ihnen gleichgestellten Bescheiden und anderen VAen.

2.3.2 Rücknahme und Widerruf von sonstigen Steuerverwaltungsakten

Steuerverwaltungsakte, die keine Steuerbescheide und diesen auch nicht gleichgestellt sind, können nach § 130 AO **zurückgenommen** werden, wenn sie rechtswidrig sind, bzw. nach § 131 AO **widerrufen** werden, wenn sie rechtmäßig sind.

2.3.3 Änderung oder Aufhebung von Steuerbescheiden und gleichgestellten Bescheiden

Nach § 164 AO, § 165 AO sowie §§ 172 bis 177 AO können Steuerbescheide und gleichgestellte Bescheide unter den dort genannten Voraussetzungen **geändert** oder auch **aufgehoben** werden. § 130 AO und § 131 AO sind auf Steuerbescheide und gleichgestellte Bescheide **nicht anwendbar**, wie sich aus § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d Halbs. 2 AO ergibt.

2.4 Verjährung

Die Abgabenordnung kennt zwei Arten der Verjährung, nämlich

- die Festsetzungsverjährung, §§ 169 ff. AO, und
- die Zahlungsverjährung, §§ 228 ff. AO.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Festsetzungsverjährung – Zahlungsverjährung – v10150

Ist die **Festsetzungsverjährung** eingetreten, kann die Steuer nicht mehr **festgesetzt** werden. Die **Zahlungsverjährung** bezieht sich nur auf Ansprüche, die bereits festgesetzt wurden. Nach Eintritt der Zahlungsverjährung können die festgesetzten Ansprüche nicht mehr vollstreckt, d.h. nicht beigetrieben werden.

Wirkung der Festsetzungsverjährung: Die Festsetzungsverjährung führt gem. § 47 AO zum Erlöschen der Steuer. Eine Festsetzung der Steuer scheidet damit nach Eintritt der Verjährung aus, gleichgültig, ob die Festsetzung zu einem Anspruch des FA führen würde oder ob es zu einem Erstattungsanspruch oder Vergütungsanspruch zugunsten des Steuerpflichtigen käme.

Da auch Korrekturbescheide Steuerfestsetzungen sind, können Steuerbescheide nach Eintritt der Verjährung weder zugunsten noch zuungunsten des Stpfl. korrigiert werden!



KLAUSURHINWEIS

Die Verjährung ist – wie alle Fristen – mit folgendem Dreischritt zu prüfen:

- Beginn der Festsetzungsfrist,
- Dauer der Festsetzungsfrist,
- Ende der Festsetzungsfrist.

- Der **Beginn** der Frist ist in § 170 AO geregelt. Nach § 170 Abs. 1 AO beginnt die Frist mit Ablauf des Entstehungsjahres der Steuer. Diese Regel gilt nur, wenn der Stpfl. nicht verpflichtet ist, eine Steuererklärung abzugeben. Bei den Veranlagungssteuern muss in der Regel eine Steuererklärung abgegeben werden. § 170 Abs. 1 AO ist daher bei solchen Fällen (z.B. ESt, KSt, GewSt, USt usw.) nicht anwendbar.
Hat der Stpfl. Steuererklärungen abzugeben, so greift die **Anlaufhemmung** nach § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO ein. In diesen Fällen beginnt der Lauf der Frist mit Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Erklärung, ggf. auch die Steueranmeldung, abgegeben wird.
- Die Festsetzungsfrist **dauert**, außer bei Verbrauchsteuern (§ 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO), grundsätzlich **vier Jahre** (§ 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO).
- Hat der Stpfl. allerdings eine leichtfertige Steuerverkürzung (§ 378 AO) begangen, verlängert sich die Frist **insoweit auf fünf Jahre**, hat er eine Steuerhinterziehung (§ 370 AO) begangen, so verlängert sich die Frist **insoweit auf zehn Jahre** (§ 169 Abs. 2 Satz 2 AO).
- Das **Ende** der Festsetzungsfrist berechnet sich – wie gewohnt – nach § 108 Abs. 1 AO i.V.m. §§ 187, 188 BGB.
- Auf den Ablauf der Festsetzungsfrist kann eine Fülle von so genannten **Ablaufhemmungen** einwirken, die nicht nur, aber im Wesentlichen in § 171 AO dargestellt sind. Liegen die dort genannten Tatbestände vor, so wird das Ende der Festsetzungsfrist hinausgeschoben.



KLAUSURHINWEIS

Die einzelnen Prüfungsschritte in der Klausur sehen damit zusammengefasst folgendermaßen aus:

Beginn

§ 170 AO, evtl. Anlaufhemmung

Dauer

§ 169 AO, evtl. verlängerte Verjährung

- 4 Jahre reguläre Festsetzungsverjährung
- 5 Jahre bei § 378 AO
- 10 Jahre bei § 370 AO

Ende

evtl. Ablaufhemmung, insbes. § 171 AO

► Teillösung zu Fall Friedhelm:

Bei dem ESt-Bescheid 13 des F vom 25.9.14 handelt es sich um einen wirksamen Steuerbescheid, § 124 Abs. 1 AO, da im Sachverhalt keine Anhaltspunkte für eine Nichtigkeit gem. § 125 AO oder fehlerhafte Bekanntgabe, § 122 AO, erkennbar sind.

Der Einkommensteuerbescheid des F für 13 durfte korrigiert werden, wenn keine Festsetzungsverjährung eingetreten war und eine Korrekturvorschrift griff.



KLAUSURHINWEIS

Mit diesem Einleitungssatz beginnen Sie stets die Prüfung, ob und inwieweit ein (formell) bestandskräftiger Bescheid geändert werden kann.

► **Fortsetzung Teillösung zu Fall Friedhelm:**

Hier war eine Steuererklärung einzureichen, § 149 Abs. 1 Satz 1 AO, § 25 Abs. 3 EStG, § 56 EStDV. Nach § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Alt. 1 AO beginnt die **Festsetzungsfrist** daher mit Ablauf desjenigen Kalenderjahrs, in dem die Steuererklärung eingereicht wird. Hier erging der ESt-Bescheid 13 am 25.9.14; die Steuererklärung muss daher im Jahr 14 eingereicht worden sein.

Die Festsetzungsverjährung beginnt daher mit Ablauf des Jahres 14, dauert vier Jahre gem. § 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AO und endet damit mit Ablauf des Jahres 18, § 108 Abs. 1 AO i.V.m. §§ 187, 188 BGB. Am 1.3.17 durfte daher ein Korrekturbescheid für die ESt 13 erlassen werden.

Hier erfolgte die **Korrektur** aufgrund des korrigierten Feststellungsbescheids für die Fine Trading KG. Der Bescheid für die einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellung der KG ist Grundlagenbescheid nach § 171 Abs. 10 AO für den ESt-Bescheid des F; es besteht eine Bindungswirkung nach § 182 Abs. 1 AO. Ein Steuerbescheid ist zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern, soweit ein Grundlagenbescheid, dem Bindungswirkung für diesen Steuerbescheid zukommt, erlassen, aufgehoben oder geändert wird (§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO). Daher musste eine Korrektur erfolgen (§ 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO – „ist“).

Die Korrektur war somit möglich aufgrund der Vorschrift des § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO.



Zeitlicher Ablauf des Übungsfalls zu den Lehrbriefen VerfR 01 und 02

Jahr 15						Jahr 16			Jahr 17		
1.9.15		15.10.15	18.10.15	20.10.15	25.10.15	14.2.16	16.3.16	22.3.16	1.3.17	9.6.17	5.10.17
						Zugang 16.2.	Zugang 17.3.	Eingang 23.3.	Zugang 3.3.		
Beginn bei KG VZ 11–13	AP	FB 14 KG	Entdeckung Fehler in ESt- Besch 12 v. 30.1.14	Abgabe ESt-Erkl 14	Eingang FB 14 bei F	ESt-Besch 14	Einspr ESt 14	Zahlung 14	Korr ESt 13 nach Korr FB 13 ESt- Besch 13 v. 25.9.14	Vollstr ESt 13	Haftung GmbH



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!